

عقد إتفاق

"تنمية وتطوير منطقة صناعية بنظام مقابل حق الانتفاع" في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب

بين كل من:

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

(الهيئة)

و

شركة إروجلو نيتينج (تحت التأسيس)

تعمل بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

(المستثمر)

Usufruct Agreement

"for the development of an industrial area" in Qantara West industrial zone

between:

The General Authority for **Suez Canal Economic Zone**

(The Authority)

And

Eroglu Knitting Co. Ltd. (Under Incorporation)

under the system of the economic zones of special nature 83/2002

(The Investor)



[Handwritten signature]



CONTENTS		المحتويات	
Clause (1)	Definitions	التعريفات	البند (١)
Clause (2)	Interpretations	التفسيرات	البند (٢)
Clause (3)	Subject of the Agreement and project usage	موضوع العقد واستخدامات المشروع	البند (٣)
Clause (4)	Location, Size, Boundaries and Handover	موقع ومساحة وحدود وتسليم منطقة المشروع	البند (٤)
Clause (5)	Utilities and Infrastructure	المرافق والبنية الأساسية	البند (٥)
Clause (6)	Usufruct and Land Rental Terms	شروط ومقابلات حق الانتفاع بالارض	البند (٦)
Clause (7)	The Letters of Guarantee	خطابات الضمان	البند (٧)
Clause (8)	Implementation Period	المدة الزمنية للتنفيذ	البند (٨)
Clause (9)	Design and Preparation of the Project Land	اعمال التصميم والتجهيز لمنطقة المشروع	البند (٩)
Clause (10)	Construction Works	أعمال التشييد والإنشاء	البند (١٠)
Clause (11)	Acknowledgements and Guarantees	التعهدات والضمانات	البند (١١)
Clause (12)	Obligations and Rights of the First Party	حقوق والتزامات الهيئة (الطرف الأول)	البند (١٢)
Clause (13)	Obligations and Rights of the Second Party	حقوق والتزامات المستثمر (الطرف الثاني)	البند (١٣)
Clause (14)	Internal Rules and Regulations	القواعد والإجراءات الداخلية	البند (١٤)
Clause (15)	Disposition of Second Party's Shares	التصرف في أسهم الطرف الثاني	البند (١٥)
Clause (16)	Insurance	التأمين	البند (١٦)
Clause (17)	Force majeure	القوة القاهرة	البند (١٧)
Clause (18)	Early Termination	الإنهاء المبكر للعقد	البند (١٨)
Clause (19)	Confidentiality	سرية المعلومات	البند (١٩)
Clause (20)	Correspondences & Notices	المراسلات والخطارات	البند (٢٠)
Clause (21)	Governing Law & Dispute Settlement	القانون واجب التطبيق وتسوية المنازعات	البند (٢١)
Clause (22)	Miscellaneous	أحكام عامة	البند (٢٢)
Clause (23)	Retuning the Project Assets	إعادة تسليم أصول المشروع	البند (٢٣)
Clause (24)	Finance and Financial Guarantees	التمويل والضمانات التمويلية	البند (٢٤)
Clause (25)	Severability	استقلالية بنود العقد	البند (٢٥)
Clause (26)	State Council Review	مراجعة مجلس الدولة	البند (٢٦)
Clause (27)	Expenses	المصروفات	البند (٢٧)
Clause (28)	Entire Agreement	العقد كوثيقة متكاملة	البند (٢٨)
Clause (29)	Written Amendments & Waiver	التعديلات الكتابية والتنازل	البند (٢٩)
Clause (30)	Language	لغة العقد	البند (٣٠)
Clause (31)	Counterparts	نسخ العقد	البند (٣١)



On dated Tuesday, 25/02/ 2025 this Agreement was concluded by and between:

First:

The General Authority for Suez Canal Economic Zone, its head quarter located at kilo 114, Ain El Sokhna Road, Old Katameya, Suez Governorate. Represented herein by **Mr. Waleid Gamal Eldien** in his capacity as the Chairman of the Board of Directors of the General Authority for the Suez Canal Economic Zone.
(hereinafter referred to as the "Authority/ First Party")

Secondly:

Eroğlu Global Holding A.Ş. company and having its headquarter at **Huzur Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:4 B Blok Floor: 2 Skyland 34396 Sarıyer, İstanbul, Türkiye**. represented by **Mr. Nurettin Eroğlu** as the chairman of the board of directors - passport no. S20866561, Republic of Türkiye and the majority shareholder in the Project company (Under Incorporation),
(Hereinafter referred to as the "Investor/Second Party")

It is agreed that **Eroğlu Global Holding A.Ş.** group will establish **Eroglu Knitting** company and having its headquarter at Qantara West industrial zone plot C1, Ismailia Governorate, in compliance with the applicable laws of the Arab Republic of Egypt in the Suez Canal Economic Zone, Egypt, which will be the Project's company starting the date of its incorporation.

The First Party and the Second Party are referred to individually as ("Party") and collectively as ("Parties").

إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٥ تم توقيع هذا العقد بين كل من:

أولاً:

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والكائن مقرها بالكيلو ١١٤ طريق القطامية القديم العين السخنة، محافظة السويس، جمهورية مصر العربية. ويمثلها قانوناً في التوقيع على هذا العقد السيد/وليد جمال الدين، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ويشار إليها في هذا العقد بـ "طرف أول / الهيئة"

ثانياً:

شركة أروجلو جلوبال هولدينج آي.أس. الكائن مقرها في هوزور ماهاليسي أذربيجان، شارع رقم ٤ مجمع ب، الطابق الثاني، برج سكاي لاند ٣٤٣٩٦ ساريير، إسطنبول، تركيا. يمثلها السيد/ نورتن أروجلو، بصفته رئيس مجلس الإدارة - جواز سفر رقم S20866561 جمهورية تركيا والمساهم الأكبر في شركة المشروع (تحت التأسيس)،
ويشار إليها في هذا العقد بـ "طرف ثاني / المستثمر"

من المتفق عليه أن شركة أروجلو جلوبال هولدينج آي.أس. ستقوم بتأسيس شركة أروجلو نيتينج والكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بالقنطرة قطعه سي ١، محافظة الإسماعيلية، طبقاً لأحكام قوانين جمهورية مصر العربية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي ستكون شركة المشروع من تاريخ تأسيسها.
ويشار إلى الطرف الأول أو الطرف الثاني "بالطرف" ومجموعين "بالطرفين" أو "الطرفان"

Preamble

In line with the Egyptian state endeavors to develop the Suez Canal Economic Zone, especially in the industrial field and according to the zone's Masterplan, the Authority values the necessity of developing competent economic zones, that are able to compete on both national and regional levels.

The provisions of law no.83/2002 on special economic zones and the amendnents there of allowed for stablishing economic zones of special danger that aim at attracting investments in the trade, industrial and services fields to increase Egypt's share in international trade via developing these zones in accordance with the highest international standards. As well as providing companies and establishments built in the zone potent incentive package to unleash investment potentials in all fields.

Reference to the abovementioned law, the General Authority of Suez Canal Economic Zone (the First Party) was established according to the Presidential Decree No. 330 of 2015 and Prime Minister's Decree No. 2282 of 2015, bestowing the jurisdiction of the designated land on the Authority.

And in accordance with the Board of Directors' resolution no. (6) at the meeting no. (4) for the year 2024/2025, dated on 28/01/2025 that approval of the expansion, where the Second Party has requested a plot of land in a usufruct agreement aiming at establishing, managing and operating an industrial zone as per this Contract, as well as all applicable laws and its executive regulations related to establishing and managing economic zones, building permits, urban planning, and the environmental laws applicable in the zone.

Now, THEREFORE the Parties have acknowledged their legal

Usufruct Agreement – Eroglu Knitting co. (under incorporation), QWi zone

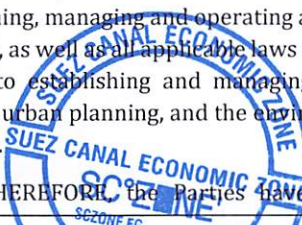
تمهيد

في إطار سعي الدولة المصرية إلى تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة في مجالات الصناعة وطبقاً للمخطط العام للمنطقة فقد ارتأت الهيئة ضرورة تنمية وتطوير المناطق الاقتصادية ذات القدرة والكفاءة والتميز على المستويين الوطني والإقليمي.

وحيث إن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته أجاز إنشاء مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة تهدف إلى جذب الاستثمار في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية وزيادة حصة مصر في التجارة العالمية من خلال تنمية وتطوير هذه المناطق بتوفير المرافق والخدمات داخلاً طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية، فضلاً عن منح الشركات والمنشآت التي تقام داخلها مزايا وحوافز كفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات.

وتفعيلاً للقانون المشار إليه، تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٨٢ لسنة ٢٠١٥ لتكون الهيئة هي صاحبة الولاية على الأرض المطلوب تطويرها.

وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٦) بجلسة الاجتماع رقم (٤) لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠٢٥ بالموافقة على المشروع، حيث تقدم الطرف الثاني إلى الهيئة للحصول على مساحة من الأرض بالمنطقة الاقتصادية بنظام حق الانتفاع بهدف إقامة وإنشاء وإدارة وتشغيل منطقة صناعية على النحو الوارد بهذا العقد وكذا كافة القوانين واللوائح التنفيذية الساندة والمرتبطة بإقامة وإدارة المناطق الصناعية وتراخيص المباني والتخطيط العمراني وحماية البيئة وقانون ولوائح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



capacity and have agreed to the following:

The above permeable, documents, appendices of this Contract provided by the Investor, drawings approved by the Authority and all annual plans provided by the Investor and approved by the Authority, all precedent procedures to contracting, and correspondences, shall be deemed part of this Contract and complementary to it.

CLAUSE (1) Definitions

For the application of the provisions of this Agreement, the following terms and phrases shall have the following meanings:

The Agreement: means this usufruct Agreement including the preamble, the appendices.

The Duration of the Agreement: means the duration, which starts as of the date of the handover report stamped and sealed by both Parties and lapses by the expiration date of the usufruct Agreement or the early termination date of the Agreement according to its terms.

The Date of Signing the Agreement: the date of signing and stamping the Agreement by both parties.

Day: days in the Gregorian Calendar, including business days, Fridays, Saturdays as well as other official holidays in Egypt.

Business Day: Any business days expect for Fridays, Saturdays and other official holidays.

Egypt: The Republic of Egypt.

Person: means any natural or legal person.

Industry: Any entity that has attained an industrial permit or authority license from the competent authority in the Republic of Egypt.

The Authority: means the General Authority of Suez Canal Economic Zone established by the virtue of the law no. 83/2002

The Economic Zone: The Suez Canal Economic Zone

The Investor: Eroğlu Global Holding A.Ş.

The Project Company: Eroğlu Knitting which is granted the right of usufruct of the plot of land to implement the Project after the approval of the Authority. The Project Company shall be held liable for all the obligations of the Investor

The Project Land: means the designated land plot which has a usufruct permit. The land mentioned in this Agreement and demarcated by the land Handover report, to establish an industrial project. in the Qantara West industrial zone on an area of about 140,000 SQM in plot C1 according to Appendix no. (1).

The Project: Develop, invest, and conduct an industrial project in the field of yarns, textiles, knitting, and ready-made garments industry, and other activities after a written approval from the Authority "The First Party".

The Project Assets: All assets and rights required for designing, constructing, installing and for the start of operation of resources, utilities, and onsite infrastructure only. In addition to any other works related necessary for the implementing the purpose efficiently. The Assets necessary for operating and maintaining the above mentioned that have been installed by the investor as part of the Development Works pursuant with the Development Plan. This includes the spare parts, tools, books or any other contractual rights, as stipulated in this Agreement.

The Investor Assets: All assets created and owned by the investor within the boundaries of the project area after excluding the project's assets.

وإذ تلاققت إرادة الطرفين على ذلك وبعد إقرارهما بأهليتهما القانونية وصفتيهما لإبرام هذا العقد اتفقا على ما يلي:

يعتبر التمهيد السابق ومستندات ووثائق المشروع وملاحق هذا العقد ودراسة الجدوى للمشروع والتي تقدم بها المستثمر والمخططات التي وافقت عليها الهيئة وكافة الخطط السنوية المقدمة من المستثمر والمعتمدة من الهيئة وجميع الإجراءات السابقة على التعاقد وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومتمماً لأحكامه.

البند (١) التعريفات

في تطبيق وتفسير أحكام بنود هذا العقد يكون للمصطلحات والعبارات الواردة المعنى المبين قرين كل منها فيما يلي ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك:

"العقد": العقد وكافة ملاحقه ومستنداته.

"مدة العقد" المدة التي تبدأ من تاريخ توقيع العقد وختمه من الطرفين وتنتهي في تاريخ الانتهاء أو تاريخ الإنهاء المبكر.

"تاريخ توقيع العقد": هو تاريخ توقيع العقد وختمه من الطرفين.

"يوم" جميع الأيام في التقويم الميلادي وتشمل أيام العمل وأيام الجمعة والسبت وكذلك العطلات الرسمية في مصر.

"يوم عمل" أي يوم عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية في مصر.

"مصر" جمهورية مصر العربية.

"شخص" أي شخص طبيعي أو اعتباري.

"صناعة" تعني أي منشأة حاصلة على سجل صناعي أو رخصة تشغيل صناعي أو قرار مزاولة نشاط من الجهة المختصة في جمهورية مصر العربية.

"الهيئة" الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تأسست طبقاً لأحكام القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢.

"المنطقة الاقتصادية" المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

"المستثمر" شركة إروجلو جلوبال هولدينج إى.أس.

"شركة المشروع" شركة إروجلو نيتينج أو الشركة/الشركات التي يؤسسها المستثمر لتنفيذ المشروع بعد موافقة الهيئة، وتحمل شركة/ المشروع بكافة الالتزامات التي يتحمل بها المستثمر في هذا العقد.

منطقة المشروع " المنطقة الصادر بشأنها الترخيص بنظام حق الانتفاع والمثبتة بحدودها بمحضر استلام الأرض لإقامة مشروع صناعي بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب على مساحة حوالي ١٤٠,٠٠٠ متر مربع بالقطعة C1، كما هو موضح بالمحرق رقم (١) من هذا العقد.

"المشروع" تنمية وتطوير واستثمار وأقامة مشروع صناعي في مجال صناعة الغزل والنسيج والحياسة والملابس الجاهزة بشرط الحصول على موافقة الهيئة (الطرف الأول).

"أصول المشروع" هي جميع الأصول والحقوق اللازمة لتشغيل مصادر وشبكات المرافق وشبكات البنية الأساسية الداخلية فقط وأي أعمال أخرى لازمة لتأدية الغرض المطلوب منها بكفاءة عالية. والأصول الضرورية لتشغيلها وصيانتها وجميع التطويرات الخاصة بها والتي يتم إنشاؤها من جانب المستثمر كجزء من أعمال التنمية الخاصة بها طبقاً لخطة التنمية، بما في ذلك قطع الغيار والأدوات وأية دفاتر وأية حقوق تعاقدية، وفقاً لما هو مبين في هذا العقد.

"أصول المستثمر" هي جميع الأصول التي ينشأها ويمتلكها المستثمر داخل حدود منطقة المشروع بعد استبعاد أصول المشروع.

"أعمال التنمية والتطوير" التخطيط والتصميم والتمويل والانشاء والتشغيل والصيانة لأعمال توفير مصادر وشبكات المرافق وتنفيذ شبكات البنية الأساسية الداخلية.

Development Works: means planning, designing, financing, building, operating, and maintenance works to provide necessary resources, utilities networks and implementing onsite infrastructure.

Project Business Plan: means the business plan prepared by the Investor and approved by the Authority.

Annual Implementation Plan: Detailed comprehensive plan provided by the Investor before the start of the Project and approved by the Authority, including development, operation, management and maintenance of the Project Land.

Approved Plans: Detailed comprehensive plans provided by the Investor and approved by the Authority, including development plans, promotion plans

The Masterplan: the comprehensive plan of the Project approved from the Authority.

Designs and layouts: detailed layouts and all technical and engineering specifications prepared by the Investor submitted to the Authority for revision and approval before its implementation.

The Investor's Assets: the assets owned by the Investor with the boundaries of the Project Land, after excluding the Project Assets owned by the Authority.

Handover: the final handover of the Project Land to the Investor in accordance with the terms and conditions in this Agreement.

Date of Handover: the date of signing the report for Land handover by both parties.

Land Handover Report: means the report signed by the Authority and the Investor regarding delivery of the land subject matter of this Agreement.

Offsite Utilities: all infrastructure works regarding water, sewage, electricity and outside the boundaries of the Project Land as per the utility needs report provided by the Investor and Approved by the Authority.

Onsite Utilities: internal networks in the Project site (water, electricity, sewage, natural gas, roads, networks, and other infrastructure) which shall be installed by the Investor.

Construction Works: means all works, equipment and any other works conducted by the Investor and necessary to complete and operate the Project effectively and professionally.

Project Investment Cost: means the direct costs required to establish the Project including property rights adding long-term responsibilities. The investment costs shall be allocated for owning/ constructing fixed assets and the working capital as elaborated in the feasibility study provided by the Investor and approved by the Authority, deducting the amounts reimbursed as part of the investment incentives.

Letter of Guarantee: the letter provided by the Investor to the Authority, in the form of irrevocable/ unconditional bank guarantee, whether issued or approved by a bank licensed from the Central Bank of Egypt as per Clause (7) of this Agreement. The Letter of Guarantee shall not include any compensations due to the Authority as a result of the failure of the Investor to fulfill its obligations.

Usufruct: the right to possession, use, develop, construct, operate, maintain and implement the works related to the Project during the term of the Usufruct.

Usufruct Certificate: means the certificate issued by the Authority to the Investor under which the Investor is licensed to use the land in compliance with this Agreement. Such certificate shall be recognized in Egypt in accordance with law no.83/2002 and its amendments and civil law.

"خطة العمل" هي الخطة الخاصة بالمشروع والمعدة بواسطة المستثمر والتي تعتمد عليها الهيئة.

"الخطة السنوية للتنفيذ" تعني الخطط التفصيلية الشاملة السنوية المقدمة من المستثمر، قبل البدء في المشروع وتعتمد عليها الهيئة وتشمل: خطط التنمية والتشغيل والإدارة والصيانة للمنطقة الصناعية (المشروع).

"الخطط المعتمدة" وتعني الخطط التفصيلية الشاملة المقدمة من المستثمر بعد توقيع العقد، وتشمل: خطط التنمية والترويج والتشغيل والإدارة والصيانة للمنطقة الصناعية وذلك بعد مراجعتها واعتمادها من الهيئة.

"المخطط العام" المخطط العام للمشروع والمعتمد من الهيئة. "التصميمات والرسومات" الرسومات التصميمية التفصيلية وجميع الحسابات الهندسية والتقارير الفنية الأخرى التي يعدةها المستثمر ويقدمها قبل تنفيذها للهيئة لمراجعتها واعتمادها

"التسليم" تسليم الهيئة منطقة المشروع للمستثمر وفقاً لما هو محدد بالتعريف الخاص بها وطبقاً للشروط والبنود الواردة في العقد.

"تاريخ التسليم" تاريخ تسليم الأرض المخصصة للمشروع بموجب محضر التسليم النهائي للأرض الموقع من الطرفين.

"محضر تسليم الأرض" المحضر الذي يتم التوقيع عليه من الهيئة والمستثمر، بخصوص استلام المستثمر النهائي للأرض المخصصة له لإقامة المشروع.

"المرافق الخارجية" كافة أعمال البنية الأساسية الخاصة بالمياه والصرف والكهرباء والغاز الطبيعي على حدود منطقة حق الانتفاع (على رأس الأرض) بما يتفق مع جدول احتياجات المرافق المقدم من المستثمر والمعتمد من الهيئة.

"المرافق الداخلية" هي الشبكات الداخلية للمشروع من المياه والكهرباء والصرف الصحي الصناعي والغاز الطبيعي والطرق والاتصالات والبنية الأساسية الأخرى والتي يتم إنشاؤها بمعرفة المستثمر.

"أعمال التشييد والإنشاء" الأعمال التي يقوم بها المستثمر لتنفيذ البنية الأساسية والأعمال الانشائية في الموقع وأي أعمال أخرى تابعة والإزمة لتنفيذ وإنشاء وتشغيل المشروع بكفاءة عالية.

"التكلفة الاستثمارية الفعلية" هي التكاليف المباشرة اللازمة لإنشاء المشروع التي تتمثل في حقوق الملكية مضافاً إليها الالتزامات طويلة الأجل، على أن تستثمر تلك التكاليف في اقتناء أو إنشاء أصول ثابتة مادية (ملموسة) ورأس المال العامل، على النحو المبين بدراسة الجدوي الاقتصادية التي يتقدم بها المستثمر وتعتمد عليها الهيئة مخصوم منها ما تم استرداده من حوافز استثمارية.

"خطاب الضمان" خطاب الضمان الصادر من المستثمر لصالح الهيئة في شكل خطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر أو معزز من بنك مرخص له من قبل البنك المركزي المصري وبالقائمة المحددة بالبند (٧) من هذا العقد، ولا تشمل قيمة خطاب الضمان النهائي ما قد يحكم به أو يستحق للهيئة كتعويضات عن إخلال المستثمر بأي من التزاماته.

"حق الانتفاع" الحق في الحيازة والاستخدام والتطوير والإنشاء والتشغيل والصيانة وتنفيذ الأعمال المرتبطة بالمشروع طوال مدة حق الانتفاع.

"شهادة حق الانتفاع" الشهادة الصادرة من الهيئة للمستثمر طبقاً للعقد والتي تثبت ترخيص للمستثمر بحق الانتفاع بالأرض، وهذه الشهادة تكون معترف بها في مصر طبقاً للقانون ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته والقانون المدني. "مقابل حق الانتفاع" السعر المحدد لكل متر مربع من الأرض والذي يتم دفعه من الطرف الثاني للطرف الأول مقابل حق الانتفاع بالأرض في منطقة المشروع.

"مدة حق الانتفاع" مدة ٥٠ (خمسون) سنة والتي تبدأ من تاريخ تسليم منطقة المشروع حتى تاريخ الانتهاء أو تاريخ الإنهاء المبكر للعقد.

The Usufruct Fees: means the fees for each square meter of the land that shall be paid by the Investor to the Authority to use the Project Land under the Usufruct Agreement.

Usufruct Duration: (50) fifty years starting the date of handover till the date of expiry or the period until the date of early terminating the Agreement.

Usufruct date: the date on which payment is due for the usufruct of the land, which begins from the day following the date of the record of receipt of the land and the location of the Project.

Duration of Implementation: the duration stated in Clause (8) herein this Agreement, detailed in the Project timeline approved by the Authority.

Methods of Payment: as mentioned in Clause (6) on the usufruct fees terms.

Payments due to the Authority: payments by the Investor to the Authority as per this Agreement.

Disposition: affirming the right of usufruct to industrial end-users and services related.

Certificate of Compliance: the certificate issued by the Authority to confirm that the Investor has fulfilled its construction obligations in accordance to the Approved Plans and this Agreement.

Net Book Value: means the aggregate written down value as on the date of issue of the Termination Notice in the books of the Second Party:

- Tangible assets (including capital works in progress) forming part of, fixed or attached to the ground, created, installed or provided by the Investor and comprised in Project Facilities and Services, and
- Movable assets including tools and equipment, which the Authority agrees to take over, in accordance with Egyptian Accounting Standards as applicable from time to time.

Project Documents: appendices of the Project, in addition to any other document related to the Project agreed upon and signed by both Parties in writing.

Sub-Contractors: any party the Investor /Authority contracts to fulfill construction or operational or maintenance obligations according to this Agreement, and the terms and conditions determined by the Authority.

Transfer Requirements: As per Clause (23) on Project Transfer.

Applicable Laws: the Egyptian law, including laws, executive regulations, organizational decrees intact and applied in the Republic of Egypt.

Sovereign Authority: any of the government entities or public authorities.

Investor Affiliates: persons or companies working under the Investor's responsibility and their work is related to implement the Agreement:

- Agents
- Subcontractors, contractors related to the Project.
- Consultants hired by the Investor to operate, implement, or follow up on the Project.
- Subsidiaries or sister companies of the Investor.

Authority Affiliates: persons or companies working under the Investor's responsibility and their work is related to implement the Agreement:

- Employees
- Subcontractors, contractors related to the Project.
- Consultants hired by the Authority to operate, implement, or follow up on the Project.

Confidential Information: means all the information, drawings,

"تاريخ حق الانتفاع" التاريخ المستحق فيه سداد مقابل حق الانتفاع بالأرض والذي يبدأ من اليوم التالي لتاريخ محضر استلام منطقة المشروع.

"مدة التنفيذ" تعني المدة المنصوص عليها في البند (٨) من هذا العقد والمبينة تفصيلاً بالبرنامج الزمني المعتمد من الهيئة.

"طرق السداد" كما هو وارد بالبند (٦) مقابلات حق الانتفاع بالأرض.

"مستحقات الهيئة" المدفوعات التي يحصل عليها الهيئة من المستثمر طبقاً لما هو وارد بهذا العقد.

"التصرف" تعني تقرير حق الانتفاع لمستثمري قطاع الصناعة والخدمات والأنشطة المرتبطة بها.

"شهادة استيفاء الشروط أو شهادة المطابقة" تعني الشهادة الصادرة من الهيئة بما يفيد قيام المستثمر بكافة التزاماته الانشائية وفقاً للخطة المعتمدة ووفقاً لهذا العقد.

"صافي القيمة الدفترية" تعني صافي القيمة المدونة في سجلات المستثمر في تاريخ إصدار - إشعار الإنهاء والخاصة بالآتي:

- الأصول المادية (بما في ذلك الأصول الرأسمالية الجارية) التي تمثل جزءاً من الأصول الثابتة أو المثبتة في الأرض أو التي إنشاؤها أو تركيبها أو توريدها بمعرفة المستثمر وتكون ضمن مرافق وخدمات المشروع.
- الأصول المنقولة بما في ذلك الآلات والمعدات التي توافق الهيئة على استلامها طبقاً للمعايير المحاسبية المصرية المعمول بها من حين لآخر.

"المستندات ووثائق المشروع" هي ملاحق هذا العقد ومرفقاته بالإضافة إلى أية وثائق أخرى لها علاقة بالمشروع يتفق عليها الطرفان كتابياً ووقعاً عليها.

"المقاول من الباطن" أي طرف يتعاقد معه المستثمر أو الهيئة لأداء التزامات الإنشاء أو التشغيل أو الصيانة طبقاً للعقد.

"متطلبات إعادة التسليم" وفقاً للمنصوص عليه في البند رقم (٢٣) إعادة تسليم المشروع.

"القانون الواجب التطبيق" يعني القانون المصري ويشمل القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية السارية والمطبقة في جمهورية مصر العربية.

"الجهة السيادية" تعني أي من الجهات الحكومية أو السلطات العامة للدولة كل في مجال اختصاصه.

"الأطراف التابعة للمستثمر" أي من الأفراد أو الشركات الذين يعملون تحت مسؤولية المستثمر والمربطة بأعمالهم بأداء العقد وهم:

- العاملون أو وكلاء المستثمر.
- المقاولون من الباطن أو المقاولون التابعون والمربطون بالمشروع.
- الاستشاريون المعتمدون من المستثمر لأداء وتنفيذ ومتابعة العقد.
- الشركات التابعة أو الشقيقة للمستثمر.

"الأطراف التابعة للهيئة" أي من الأفراد أو الشركات الذين يعملون تحت مسؤولية الهيئة والمربطة بأعمالهم بأداء وتنفيذ العقد وهم:

- العاملون في الهيئة.
- المقاولون من الباطن أو المقاولون التابعون للهيئة والمربطون بالمشروع.
- الاستشاريون المعتمدون من الهيئة لأداء وتنفيذ ومتابعة العقد.

"المعلومات السرية" جميع الرسومات والسجلات والبيانات والدفاتر والتقارير والمستندات والمعلومات الخاصة سواء كانت فنية أو تجارية أو مالية بحكم طبيعتها والتي يتم تقديمها لأحد الطرفين من الطرف الآخر بخصوص المشروع أو التي يتم تطويرها من قبل أحد الطرفين خلال مدة أداء هذا الطرف أو مستشاريه أو المقاولين من الباطن للالتزامات طبقاً لهذا العقد والمقدمة للطرف الآخر.

"القوة القاهرة" تعني الحوادث والأحداث غير المتوقعة التي تكون خارج سيطرة أي من الطرفين ولا تكون ناتجة عن خطأ أو إهمال من جانب أي من الطرفين.

registers, data, reports, documents, private information either technical, commercial or financial by its nature; which is either provided to one of the Parties by the other Party in relation to the Project or developed by one of the Parties in the course of performing the obligations of this Agreement by this Party or his Counsellors or sub-contractors, according to the definition, descriptions and provisions in the Egyptian Civil Law regarding force majeure.

Force Majeure Event: means every event categorized as force majeure or exceptional incident which occurs beyond the control of the Parties and not resulting from negligence or default. The occurrence of such event should make the fulfilment of either Party's contractual obligations impossible.

Early Termination: means the termination of the Agreement before the expiry date thereof as a result of the occurrence of any of the events set forth in the Agreement causing the termination of the relationship between the Parties in accordance with Clause (18).

Early Termination Date: the date of terminating the contract before the date of expiry.

Early Termination Notification: means the notification that shall be sent by one Party to the other Party to notify it with the Early Termination of the Agreement.

Expiration Date: means the end date of the usufruct term for the Project

The Delivery of the Project Assets: means the Investor shall deliver full size of the land to the Authority including the internal infrastructure facilities and buildings and any other asset necessary to manage the land to the Authority upon the Expiration Date or Early Termination Date.

Labor Law: Labor Law no. 12/2003 and its amendments.

Environment Law: All laws, regulations, and decisions in Egypt regarding environment, including but not limited to law no.4/1994, its amendments and executive regulation, as well as environment policies of the Economic Zone.

Change in Laws: means any change made to the applicable laws and regulations which has a Effect on the rights or obligations of the Investor as per this Agreement, whereas this change would has direct effect on the financial conditions of the Investor according to the Masterplan of the Project, resulting in breaking the financial balance of the Agreement, in case the change took the following forms:

- Modify or repeal laws or regulations intact.
- Issue new laws or regulations except for what is related to tax legislation
- Change in the interpretation of laws or regulations

U.S Dollar: The Currency of the United States of America

CLAUSE (2) Interpretations

In this Agreement, unless not stipulated elsewhere:

- Applicable laws, or Egyptian regulations on the date of signing this Agreement including the Constitution, laws, international Agreements, orders, decrees, rules, codes, public and private laws, rules or any other subrules.
- Any document of agreement or Clause indicating change to this Clause or replacing or renewing it.
- Titles of Clauses and appendices are used for the purpose of simplification and shall not affect the interpretation of the terms or appendices of this Agreement.
- Any company, or entity whether an association, or any legal personality in the form of corporation or persons that have

ويتربط عليها أن يصبح تنفيذ أحد أطراف العقد لأي من التزاماته المنصوص عليها في العقد مستحيلًا، وفق التعريف والوصاف والاحكام الواردة في القانون المدني المصري بشأن القوة القاهرة.

"إنهاء المبكر" إنهاء هذا العقد قبل تاريخ الانتهاء نتيجة لحدوث أي من الحالات المنصوص عليها في العقد وفقا للمادة (١٨) وتؤدي إلى فسخ العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

"تاريخ الإنهاء المبكر" وهو التاريخ الذي يحدث فيه الإنهاء المبكر للعقد. "إخطار الإنهاء المبكر" الإخطار الذي يتم إرساله من أي من الطرفين للطرف الآخر لإخطاره بالإنهاء المبكر للعقد.

"تاريخ الإنتهاء" تاريخ نهاية مدة حق الانتفاع للمشروع. "تسليم أصول المشروع" تسليم كامل المساحة بما عليها من مرافق ومنشآت خاصة بالبنية الأساسية الداخلية وأية أعمال لازمة لإدارتها إلى الطرف الأول في نهاية مراحل تنفيذ العقد أو في حالة إنهائه مبكرا.

"شهادة تسليم أصول المشروع" الشهادة الصادرة من الطرف الأول للطرف الثاني في تاريخ تسليم أصول المشروع بما يفيد استلام الطرف الأول لأصول المشروع من الطرف الثاني.

"قانون العمل" قانون العمل الصادر بموجب القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته.

"قانون البيئة" أي قوانين أو لوائح أو قرارات مصرية خاصة بالبيئة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكذلك السياسة البيئية للمنطقة الاقتصادية.

"التغيير في القوانين" تعني التغيير في القوانين واللوائح المطبقة والتي تؤثر على حقوق أو التزامات المستثمر طبقا لهذا العقد. متى كان لهذا التغيير تأثير مباشر وفعال على الظروف المالية للمستثمر طبقا لخطة العمل الرئيسية للمشروع بما يؤثر على التوازن المالي للعقد إذا اتخذ التغيير أي صورة من الصور الاتية:

- إلغاء أو تعديل قانون أو لائحة قائمة ذات علاقة.
- إصدار قانون أو لوائح جديدة عدا ما يتعلق بالتشريعات الضريبية.
- تغيير في تفسير قانون أو لوائح قائمة ذات علاقة.

"الدولار الأمريكي" يعني عملة الولايات المتحدة الأمريكية.



البند (٢) التفسيرات

في هذا العقد وما لم يقضي النص بغير ذلك أي إشارة إلى:

- قانون أو تشريع مصري اساري في تاريخ التوقيع على هذا العقد بما في ذلك الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية والاتفاقيات والنظم والأوامر والقواعد والنظم الأساسية وقواعد القانون العام والخاص أو أي قواعد فرعية يتم إصدارها.
- أي مستند أو اتفاقية أو بند في مستند أو اتفاق أو إشارة الي أي تعديل لهذا البند أو استبداله أو تجديده.
- عناوين البنود والملاحق مدرجة بغرض التيسير فحسب ولا تؤثر على تفسير هذه البنود والملاحق.
- أية شخصية اعتبارية أو أي كيان سواء مؤسسة أو أي أشخاص قانونية في

autonomous full legal eligibility, or any executives, managers, or successor to the designated person by law.

صورة شركات أو أشخاص تتمتع بأهلية قانونية مستقلة أو أي - تنفيذيين - مديرن - أو خلف للشخص مقرر بمقتضى القانون.

CLAUSE (3) Subject of the Agreement and project usage

A- Granting the Right to Usufruct: The First Party hereby provides the Second Party an exclusive usufruct right invests with a total area of approximately **140,000 SQM** plot **C1** located in the Qantara West industrial zone (Abo-Khalifa) in the Suez Canal Economic Zone for the purpose of establishing industrial projects. The Second Party shall have the right to use the land along the duration of the Usufruct Agreement to develop the Project Land in compliance with the terms and conditions of this Agreement as well as the Project Documents.

B- Usufruct Duration: The duration of the usufruct agreement is (50) fifty years starts from the date of the final Land Handover report and ends by the expiry of the term.

The usufruct term can be renewed upon the request of the Second Party subject to the First Party's approval as per the conditions set by the First Party at the time and in accordance with the conditions and limits allowed for under the laws in force at the time. Such request shall be via an official written communication from the Second Party to the First Party delivered at least (24) twenty-four months before the expiry of the usufruct, in condition that the Second Party has fulfilled all its obligations towards the First Party.

D- Ownership and Use: The Second Party shall not without the prior written consent or approval of the First Party use the Project Land for any purpose other than the purposes permitted under this Agreement.

The Project Land shall not be used in activities that harm the environment or any other industry or activity that is not approved by the First Party. In all events, the Second Party shall abide by the planning requirements and constructions, and take into account the percentages of land use distributions of the General Authority for the Economic Zone.

The Second Party shall not extract groundwater in the lands on the Economic Zone without a prior written consent from the First Party. The extraction of water shall be paid.

البند (٣) موضوع العقد واستخدامات المشروع

أ- منح حق الانتفاع : تمنح الهيئة الطرف الثاني حقوق التنمية والانتفاع والاستثمار بإجمالي مساحة ١٤٠,٠٠٠ متر مربع تقريباً القطعة سى ١ من أرض المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (أبوخليفة) بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف إقامة مشروعات صناعية ويكون للمستثمر الحق في استغلالها وذلك طوال مدة حق الانتفاع بغرض إقامة وتنمية وتطوير المشروع على النحو الوارد وطبقاً لأحكام وشروط هذا العقد ومستندات ووثائق المشروع.

ب- مدة حق الانتفاع : مدة حق الانتفاع هي خمسون (٥٠) عام تبدأ من تاريخ محضر الاستلام النهائي لأرض المشروع وتنتهي بانتهاء المدة المشار إليها. ويجوز تجديد حق الانتفاع بعد انتهاء مدته بناء على طلب الطرف الثاني وطبقاً للموافقة والشروط التي يحددها الطرف الأول في حينه ووفقاً للشروط والحدود التي تسمح به القوانين السارية في حينه، ويكون ذلك عن طريق مكتابة رسمية تقدم من الطرف الثاني إلى الطرف الأول قبل انتهاء مدة حق الانتفاع بفترة أربعة وعشرون (٢٤) شهراً على الأقل، بشرط قيام الطرف الثاني بالوفاء بكافة التزاماته تجاه الطرف الأول.

ج- ملكية واستخدامات المشروع: لا يجوز للطرف الثاني استخدام منطقة المشروع لأي غرض آخر غير ما هو مشار إليه في هذا العقد إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الأول.

لا يجوز استخدام منطقة المشروع للصناعات الضارة بالبيئة أو أي صناعات أو أنشطة أخرى غير معتمدة من الطرف الأول. وفي جميع الأحوال على الطرف الثاني أن يلتزم بالاشتراطات التخطيطية والبنائية ومراعاة النسب المئوية لتوزيعات استخدامات الأراضي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية. يحظر على الطرف الثاني استخراج المياه الجوفية داخل أراضي المنطقة الاقتصادية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الأول وبمقابل.

CLAUSE (4) Location, Size, Boundaries and Handover

A- The location of the land: in plot **C1** with a total size of **140,000 SQM** within the land of the Qantara West Industrial zone and according to Appendix no. (1), the Project Land covers the actual size stated in the Land Handover Report elaborated in details (boundaries and coordinates) in the map appended to the report

B- Land condition and necessary backfilling: The allocation of plot **C1** is to be delivered in its current condition, as there are no soil improvement works carried out, and the authority has not performed any backfilling, or leveling on it. However, there is water present because it is more than 2 meters below the level of the road, indicating that it is in its natural state without treatment. It is also confirmed that plot C1 is not included in any backfilling works executed by SCZone, and it is agreed that the company will be responsible and agrees to undertake the backfilling and soil improvement works.

This is in exchange for calculating the filling cost for 140K sqm in plot C1 at a rate of **535 EGP** per square meter, totaling **74,900,000 EGP** (at the purchase exchange rate 50.55 EGP for the US Dollar which announced by the Central Bank of Egypt on the date of signing this Contract), this amount will be deducted from the land usufruct fee in dollar at the beginning of its entitlement to the

البند (٤) موقع ومساحة وحدود وتسليم منطقة المشروع

أ- موقع المشروع: بقطعة الأرض سى ١ البالغ مساحتها ١٤٠,٠٠٠ متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب الصادر بشأنها الترخيص بحق الانتفاع وفقاً لما هو وارد في الملحق رقم (١) وتغطي منطقة المشروع المساحة الفعلية التي يتم تحديدها بمحضر تسليم أرض المشروع مبينة تفصيلاً بالإحداثيات والحدود والمعالم في الخريطة الملحقة بالمحضر.

ب- حالة الأرض وأعمال الردم اللازمة لها : تخصيص القطعة سى ١ وتسليمها على حالتها حيث لا يوجد بها أي أعمال تحسين تربة ولم تقوم الهيئة بتنفيذ أي أعمال تطهير أو ردم أو تسوية بها ولكن فيها مياه وهيش حيث أنها بمنسوب أقل من الطريق بأكثر من ٢ متر مما يعني أنها على حالة الأرض بطبيعتها دون معالجته، والتأكيد أنها ليست ضمن أي أعمال ردم تنفذها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وقد وافقت الشركة (المستثمر) أن تتولى تهيئة وتطهير و ردم وتحسين التربة للأرض موضوع العقد وذلك مقابل احتساب تكلفة الردم لمساحة ١٤٠ ألف متر مربع من القطعة سى ١ بمقدار ٥٣٥ جنيه للمتر مربع بإجمالي ٧٤,٩٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (بسرعة الصرف للدولار الأمريكي ٥٠,٥٥ جنيه المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ توقيع هذا العقد) ويتم خصم المبلغ من مقابل حق الانتفاع بالأرض بعملة الدولار الأمريكي في بداية استحقاقه

Authority during the first three years due upon payment.

C- Handover of the Project Land: The second party shall receive the project land, Plot C1, immediately upon contracting to carry out the backfilling, compaction and leveling the plot upon contracting for a period not exceeding 5 months, after which the final handover report shall be signed immediately for the construction period to begin, specified at a max. of 12 months from the date of the final land handover report.

The two parties shall sign the final land handover report, provided that the letter of guarantee for the implementation of obligations is delivered to the first party in accordance with the terms of this contract.

The First Party shall issue a Usufruct Certificate for the Second Party, considering it complementary to this Agreement, and for the purpose of documenting the Usufruct Agreement and for the Second Party to fulfill its contractual obligations.

The Second Party (the investor) is obliged to complete all the procedures related to the Project, during not more than 5 months from the date of the contracting, mainly to fulfill the financing conditions, establish the Project's company, complete the Environmental Impact Assessment Study, drawings, designs, the necessary licenses and other approval requirements.

CLAUSE (5) Utilities and Infrastructure

The First Party shall:

- 1- Providing and making available the utilities (water, electricity, sewage) at the boundaries of the project area, and also providing the main utility networks (gas, telecom.) in the area either through itself or through the relevant authorities in the Arab Republic of Egypt. The second party shall undertake to contract with the relevant authorities for the provision of these utilities to the project site, while the first party shall make reasonable efforts to assist the second party in contracting with the Egyptian Telecommunications Company and the Gas Holding Company, in a manner that ensures the provision of the agreed-upon utility capacities to meet the second party's requirements in accordance with the utility availability schedule agreed upon between the two parties, as stated in Appendix No. (1)
- 2- The First Party shall enter the Project Land after delivery to conduct any activity related to the implementation of the Project plan.
- 3- Provide the Second Party with all drawings, layout, or information available that assists the Second Party conduct researchers and studies necessary for installing networks, infrastructure and onsite utility networks.

The Second Party shall:

- 1- Provide the First Party with an estimate of its needs of utilities before signing the Agreement.
- 2- Conduct all researches, and studies necessary for the Project
- 3- Take all necessary measures to keep the Project Assets in good condition, conducting proper maintenance during the term of the Agreement, in the condition the First Party has fulfilled all its obligations to install utilities to the boundaries of the Project Land, and construct the infrastructure as per this Agreement.
- 4- Plan, design, finance, construct, operate and maintain the Project works and install onsite/internal infrastructure or any other works necessary to implement the Project plan in an efficiently manner.
- 5- Connect onsite to offsite utilities and infrastructure in coordination with the First Party, with the second party bearing

للهيئة خلال السنوات الثلاثة الأولى.

ج- تسليم أرض المشروع : على الطرف الثاني إستلام أرض المشروع القطعة س١، فور التعاقد لقيامه بأعمال التطهير والردم والدمك والتسوية وذلك خلال مدة بحد أقصى ٥ أشهر، بعدها مباشرة يتم توقيع محضر التسليم النهائي للأرض لتبدأ مدة الانشاء المحددة بحد أقصى ١٢ شهر من تاريخ محضر التسليم النهائي للأرض.

على الطرفين التوقيع علي محضر تسليم النهائي للأرض ومنطقة المشروع وبشرط تسليم خطاب ضمان تنفيذ الالتزامات للطرف الأول طبقاً لبنود هذا العقد.

يلتزم الطرف الأول بإصدار شهادة حق الانتفاع بالأرض للطرف الثاني باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، والغرض من ذلك هو عمل إجراءات التوثيق لحق الانتفاع بالأرض واستيفاء التزامات الطرف الثاني طبقاً للعقد.

يلتزم الطرف الثاني (المستثمر) باستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالمشروع واستيفاء الشروط التمويلية إن وجدت وتأسيس شركة المشروع واتمام دراسة تقييم الأثر البيئي والانتها من التصميمات والرسومات الهندسية والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمشروع في مدة لا تتجاوز ٥ أشهر من تاريخ توقيع العقد وقبل البدء في اعمال الانشاءات.

البند (٥) المرافق والبنية الأساسية

على الطرف الأول:

- ١- توفير وإتاحة مرافق (المياه - الكهرباء - الصرف الصحي) على الحدود أرض منطقة المشروع، كما يقوم بتوفير شبكة المرافق الرئيسية (الغاز - الاتصالات) بالمنطقة من خلاله او من خلال الجهات المعنية بالدولة المصرية على ان يتولى الطرف الثاني التعاقد مع الجهات المعنية لتوصيلها لأرض المشروع وقيام الطرف الأول ببذل الجهد لمساعدة الطرف الثاني في التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة للغاز، وبما يكفل تحقيق قدرات المرافق المتفق عليها لمتطلبات الطرف الثاني طبقاً لبرنامج إتاحة المرافق المتفق عليها بين الطرفين بالملاحق رقم (١).
- ٢- يحق للطرف الأول بعد تاريخ التسليم النهائي للأرض الدخول لمنطقة المشروع للقيام بأية أعمال خاصة بمتابعة تنفيذ خطة المشروع.
- ٣- تزويد الطرف الثاني بأي رسومات أو بيانات أو معلومات متاحة تساعد في إتمام أعماله الخاصة بالأبحاث والدراسات اللازمة لتنفيذ مصادر وشبكات المرافق وشبكات البنية الأساسية الداخلية.

على الطرف الثاني:

- ١- أن يقدم للطرف الأول بياناً بالقدرة المطلوبة للمرافق التي يحتاجها المشروع قبل تاريخ توقيع العقد وطبقاً لبرنامج إتاحة المرافق المتفق عليه.
- ٢- أداء جميع الأبحاث والدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع.
- ٣- تنفيذ كل ما هو لازم للمحافظة على أصول المشروع بحالة جيدة والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لها طوال مدة العقد، وبشرط أن يكون الطرف الأول قد أوفى بالتزاماته بتوصيل المرافق إلى الحدود الخارجية لمنطقة المشروع وإنشاء البنية الأساسية اللازمة لها طبقاً للعقد.
- ٤- التخطيط والتصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والصيانة لأعمال المشروع وتنفيذ شبكات البنية الأساسية الداخلية وأي أعمال أخرى تابعة لازمة لتأدية الغرض المطلوب بكفاءة عالية طبقاً لخطة تنفيذ المشروع.
- ٥- ربط المرافق والبنية الأساسية الداخلية بالخارجية بالتنسيق مع الطرف الأول مع تحمل الطرف الثاني تكلفة الربط.
- ٦- سداد جميع النفقات الخاصة بتركيب وصيانة البنية الأساسية في الموقع داخل المشروع وسداد قيمة الخلايا والعدادات وتأمين الاستهلاك وكذا

the cost of connection.

- 6- Paying all expenses related to the installation and maintenance of the infrastructure on site within the project, paying the value of cells and meters, and insurance for consumption, as well as paying all bills for the consumption of utilities (electricity - water ... etc.) during the contract period and in accordance with the regulations of the Egyptian Electricity Regulatory Authority, the Drinking Water and Sanitation Regulatory Authority, and the Egyptian Natural Gas Holding Company.
- 7- Take all necessary measures to keep the Project Assets in good condition and conduct proper maintenance works during the term of the Agreement.
- 8- Assure all tools, equipment, raw material, used or included in the construction works comply with the standards stated in the Economic Zone conditions, Egyptian laws including law of environment.
- 9- Providing complete manuals regarding maintenance and operation for the Onsite Utilities, if any, in either Arabic or English to the First Party within one year from the date of project operation or the early termination date, whichever is earlier.
- 10- Compliance with the planning and construction requirements of the General Authority for the Suez Canal Economic Zone.

- سداد جميع الفواتير لاستهلاك المرافق (كهرباء - مياه ... الخ) خلال مدة العقد وطبقاً للوائح الخاصة بالجهاز المصري لتنظيم الكهرباء وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
- ٧- تنفيذ كل ما هو لازم للمحافظة على أصول المشروع بحالة جيدة والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لها طوال مدة العقد.
- ٨- الالتزام بأن جميع المواد والخامات والمعدات المستخدمة أو المتضمنة في أعمال الإنشاء مطابقة لجميع الشروط الواردة في الاشتراطات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية والقوانين المصرية بما في ذلك قانون البيئة.
- ٩- تقديم كتيبات كاملة بشأن الصيانة والتشغيل للمرافق الداخلية إن وجدت بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية للطرف الأول خلال سنة واحدة من تاريخ تشغيل المشروع أو تاريخ الانتهاء المبكر أيهما أسبق.
- ١٠- الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية للبيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

CLAUSE (6) Usufruct and Land Rental Terms

A- Usufruct Fee

The Usufruct Fee is 3.35 US dollars per each square meter (three US dollars and thirty-five US cents per SQM annually).

The annual increase is equivalent to the rate of the inflation factor in US dollars, with a minimum of 2%, with a minimum of the value of the annual usufruct per square meter (calculated from the fifth year from the date of signing the final handover minutes of the land).

It is mutually agreed that the First Party grants the Second Party an exemption from paying the usufruct fees during the construction of the project and this exemption is a maximum of twelve (12) months starting from the date of receiving the Project area according to the Land Handover Minutes.

The total amount of the Usufruct Fee annually shall be determined and adjusted to the actual land size shall be determined according to the Land Handover Minutes, Extra payments or payment requests shall be reimbursed.

Entitlement of the usufruct fees begins from the day following the expiry of the period stipulated in the previous paragraph.

B- Method of Payment

The Second Party shall pay the Usufruct Fees **in advance** on annual basis within 1 month from the start of each contractual year. The amount shall be paid in a disposal bank check issued from one of the Egyptian Banks in USD, or via bank transfer to the General Authority for the Suez Canal Economic Zone,

C- Delay Fine

In the event that the investor is late in paying the amounts owed by him, including the consideration for the right of usufruct due fee, he shall be obligated to pay a delay fine for the total amounts in arrears from the due date until the date of payment according to the US dollar inflation factor as determined by the American Federal Reserve at the time.

D- Accounts

The Second Party shall keep during the Usufruct term all the financial statements, including documents related to capital, debts

البند (٦) شروط ومقابلات حق الانتفاع بالأرض

أ- مقابل حق الانتفاع

قيمة حق الانتفاع السنوى هو ٣,٣٥ دولار أمريكي للمتر مربع سنوياً (ثلاثة دولار أمريكي وخمسة وتلاتين سنتاً أمريكياً للمتر المربع سنوياً).

الزيادة السنوية تعادل نسبة معامل التضخم للدولار الأمريكي بحد أدنى ٢% من قيمة مقابل حق الانتفاع السنوي للمتر مربع (يتم حسابها من السنة الخامسة من تاريخ محضر التسليم النهائي للأرض).

من المتفق عليه ان الطرف الاول يمنح الطرف الثانى إعفاء من سداد حق الانتفاع خلال مدة إنشاء المشروع وهذا الاعفاء بحد أقصى اثنى عشر (١٢) شهراً من تاريخ استلام الطرف الثانى لأرض المشروع طبقاً لمحضر تسليم الأرض ومنطقة المشروع.

القيمة الإجمالية الفعلية لمقابل حق الانتفاع السنوى بالأرض يتم تحديدها وتعديلها وضبطها على أساس المساحة الفعلية التي يتم تسليمها بمحضر الاستلام النهائي لأرض المشروع. ويتم رد أي مدفوعات زائدة أو طلب أي مدفوعات إضافية بخصوص أي فرق لمقابل حق الانتفاع بالأرض.

استحقاق مقابل حق الانتفاع يبدأ من اليوم التالى من انقضاء الفترة المنصوص عليها بالفقره السابقة.

ب- طريقة السداد

يلتزم الطرف الثانى بسداد اجمالي المقابل النقدي السنوي لحق الانتفاع بالأرض مقدماً بشيك مقبول الدفع صادر من أحد البنوك المصرية بالدولار الأمريكي او بتحويل بنكي لحساب البيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدى البنك المركزي المصري في خلال شهر علي الأكثر من تاريخ استحقاق حق الانتفاع السنوى.

ج- فوائد المدفوعات المتأخرة

في حالة تأخر المستثمر عن سداد المبالغ المستحقة عليه بما في ذلك مقابل حق الانتفاع المستحق، ويلتزم بسداد غرامه تأخير عن اجمالي المبالغ المتأخرة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد طبقاً لمعامل التضخم للدولار الأمريكي وفقاً لما يحدده البنك الفيدرالى الأمريكى في حينه.

د- الحسابات

of the Second Party.

The Second Party shall provide the First Party with all the financial statement annual of the Gross Revenue 31st December every year, duly certified by its Statutory Auditors. The certificate must be furnished within 45 (forty-five) working Days of the end from the end of the period.

The First Party may, at its own cost, appoint a third party of chartered accountants duly licensed to practice in Egypt (the "Additional Auditor") to conduct the special audit on the Gross Revenues and the financial statements, documents and supporting evidences and report to the Second Party that such information as may be requested by the Second Party for any period of time and Gross Revenues ("Special Audit").

يجب على الطرف الثاني خلال مدة حق الانتفاع الاحتفاظ بجميع القوائم المالية والمستندات المتعلقة برأس المال والديون الخاصة بالطرف الثاني.

ويجب على الطرف الثاني أن يقدم إلى الطرف الأول قوائم مالية سنوية كاملة في ٣١ ديسمبر من كل عام، ويجب أن تكون معتمدة من المراجع المالي القانوني الخاص به خلال ٤٥ (خمس وأربعون) يوم عمل من نهاية المدة. ويحق للطرف الأول وعلى نفقته، تعيين مؤسسة أخرى من المحاسبين القانونيين الحاصلين على الترخيص اللازم لممارسة المهنة في جمهورية مصر العربية (ويشار إليهم فيما بعد باسم "المراجعون الماليون الإضافيون") لإجراء مراجعة مالية خاصة بشأن إجمالي الإيرادات والبيانات المالية والمستندات والوثائق المؤيدة لذلك وكتابة تقارير للطرف الثاني عن تلك المعلومات بناء على رغبة الطرف الثاني عن أي مدة وعن إجمالي الإيرادات (ويشار إليها فيما بعد باسم "المراجعة المالية الخاصة").

CLAUSE (7) The Letter of Guarantee

A- Letter of guarantee of the execution of the commitments.

In order to ensure that the Second Party fulfills its obligations in accordance with the provisions of this contract on the date of signing the final land handover report, the Second Party shall submit to the First Party a final, unconditional and irrevocable Letter of Guarantee for the implementation of the commitments with a value of 3.35 USD \$ (three dollars and thirty-five cents) per square meter of the land area received valid until the issuance of an operation license. The Letter of Guarantee shall be issues by one of the Banks approved by the Central Bank of Egypt, provided that the first party is committed to delivering the letter of guarantee to the second party as soon as any of the following cases is achieved, whichever is closer:

- The First Party accepts work completion notification appended to it the layout certificates sent by the Second Party according to Clause (13) of this Agreement within (90) ninety working days from the date the First Party receives the abovementioned notification.
- (60) sixty business days from the work completion notification appended to it the layouts certificates by the Second Party according to Clause (13) of this Agreements without any comments/amendments from the First Party.
- The Second Party takes remedial measures towards any comments or amendments made by the First Party on the work completion notification of this Agreement.

And at any time and throughout the construction and construction period, if the First Party liquidates the letter of guarantee for any reason stipulated in this Agreement, or if the Second Party delays the implementation of the Project for up to Three (3) months from the schedule agreed in Appendix No. (1) for the entire project, or the Second Party violates any of the rules followed in the construction or violates any of the principles agreed in the zone, the Second Party shall be obliged to issue a new letter of guarantee on the same terms to remain on its original value specified in this Agreement.

B- Letter of guarantee for re-transfer the Project's site

The Second Party is obliged to submit an unconditional and irrevocable final letter of guarantee for 100% of the value of the land usufruct fees for the last year to the First Party one year before the expiration of the Agreement, provided that the letter remains valid for at least one year, and the re-delivery letter is delivered after the Second Party has fulfilled all its obligations to the First Party to rehandover the Project site free of any obstacles according to clause (23) of this agreement.

البند (٧) خطابات الضمان

أ- خطاب ضمان تنفيذ الالتزامات

يلتزم الطرف الثاني وقت توقيعه علي محضر الاستلام النهائي لأرض المشروع، بتسليم الطرف الأول خطاب ضمان بنكي لحسن تنفيذ الالتزامات غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ وقدره ٣,٣٥ دولار أمريكي (ثلاثة دولار أمريكي وخمسة وثلاثين سنت أمريكي) لكل متر مربع عن مساحة الأرض المستلمة لصالح الطرف الأول ويظل سارياً حتى صدور رخصة التشغيل، وأن يصدر خطاب الضمان من أحد البنوك المصرية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري على أن يلتزم الطرف الأول بتسليم خطاب الضمان للطرف الثاني فور تحقق أي من الحالات الآتية، أيهم أقرب:

- قبول إخطار إنهاء الأعمال المرفق به الشهادات الهندسية والمرسلة من الطرف الثاني طبقاً للبند رقم (١٣) من هذا العقد خلال تسعين (٩٠) يوماً عمل من تاريخ استلام الطرف الأول للإخطار المذكور.
 - مرور ستين (٦٠) يوماً عمل من تاريخ إخطار إنهاء الأعمال المرفق به الشهادات الهندسية والمرسلة من الطرف الثاني طبقاً للبند رقم (١٣) من هذا العقد دون إبداء أي ملاحظات من جانب الطرف الأول.
 - تلافي الطرف الثاني لأي ملاحظات يكون قد أبداه الطرف الأول على إخطار إنهاء الأعمال حسبما هو وارد بالبند رقم (١٣) من هذا العقد.
- و في أي وقت وطوال فترة التشييد والبناء إذا قام الطرف الأول بتسييل خطاب الضمان لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا العقد أو في حال تأخر الطرف الثاني في تنفيذ المشروع لمدة تصل إلى ثلاثة (٣) أشهر عن الجدول الزمني المتفق عليه بالملاحق رقم (١) لكامل المشروع أو مخالفة الطرف الثاني لأي من القواعد المتبعة في الانشاء أو خرق لأي من المبادئ المتفق عليها بالمنطقة، فإنه على الطرف الثاني الالتزام بإصدار خطاب ضمان جديد بنفس ذات الشروط ليظل على قيمته الأصلية المحددة في هذا العقد.

ب- خطاب ضمان إعادة تسليم موقع المشروع

يلتزم الطرف الثاني قبل انتهاء مدة العقد بعام أن يقدم للطرف الأول خطاب ضمان نهائي غير مشروط وغير قابل للإلغاء بواقع ١٠٠% من قيمة حق الانتفاع بالأرض للسنة الأخيرة على أن يظل الخطاب ساري لمدة عام على الأقل، ويتم تسليم خطاب إعادة التسليم المشار إليه بعد استيفاء الطرف الثاني كافة التزاماته تجاه الطرف الأول بتسليم موقع المشروع خالية من أي عوائق وفقاً للبند (٢٣) من هذا العقد.

CLAUSE (8) Implementation Period

The Second Party shall install basic infrastructure of the first phase with a total land size of **140,000** square meters within a maximum of twelve (12) months, starting from the date of Land Handover Minutes after the completion of the backfilling period which the Second Party inspected the Land in a due diligence manner before signing the Agreement and agreed to receive it in its condition in accordance with the provisions of clause (4) and appendix (1) herein this Agreement and in accordance with the standards and implementation timetable. This includes internal infrastructure and preparation of the Project Land in accordance with the agreed upon timeline, in condition the First Party installs offsite infrastructure to the boundaries of the site (electricity, water, sewage) as per Appendix no. (1).

The first party confirms that the utilities will be connected to the boundaries of the project land within (12) months from the date of delivery of the project land according to the timings in the project implementation schedule specified in Appendix No. (1), and in the event that the first party does not complete the connection of any of the agreed upon utilities at the timings mentioned in Appendix No. (1), the first party undertakes to provide a suitable alternative to the second party that will enable it to carry out the process of connecting the facility for the purpose of operating the project.

In the event that the first party is unable to provide and connect the alternative to the utilities on the boundaries of the land, this will directly affect the timetable for implementing and operating the project, and any additional period of time beyond the timings mentioned in the schedule and beyond the control of the second party will be considered an extension of the implementation timings in the schedule.

CLAUSE (9) Design and Preparation of the Project Land**A- Information about the Project Land**

The First Party acknowledges that all information provided to the Second Party about the Project Land is complete and provided in good faith. Upon such acknowledgement, the Second Party accepts concluding this Agreement. The First Party guarantees that the condition of the Project Land and offsite infrastructure allows the Second Party conduct the activities and works designated for the purpose of the usufruct agreement.

B- Designs and Drawings:

The Second Party, at its own expenses, shall design, establish and improve all the works related to the infrastructure and the concerned project in accordance with the Authority's procedures manual in this regard and as per:

The designs and engineering drawings and site planning shall be compatible with the Project activities and subject to the SCZone's guidance in accordance with the vision to establish an industrial compound in the zone.

The Second Party shall after accept the Masterplan, assign experts and specialized companies that are technically qualified to prepare the final drawings, and designs according to the Planning and structural requirements for the general area of the economic zone, unified standards and unified Egyptian standards

By the time of conducting the drawings, designs and the implementation of construction works, the Second Party shall comply with the Law of Environment and its amendments, all other decrees, or decisions made by the Ministry of Environment.

The construction guideline for external finishes is to be followed in purpose to uniformity the external appearance of all buildings as an

البند (٨) المدة الزمنية للتنفيذ

يلتزم الطرف الثاني بأن ينتهي من أعمال المرافق الأساسية والانشاءات اللازمة لمنطقة المشروع البالغ مساحتها ١٤٠,٠٠٠ متر مربع في مدة زمنية بحد أقصى إثني عشرة (١٢) شهراً، تبدأ من تاريخ الاستلام النهائي لأرض المشروع بعد الانتهاء من فترة أعمال الردم وتحسين التربة حيث قام الطرف الثاني بمعاينة الأرض معاينة نافية للجبال قبل التوقيع على العقد وموافقة على استلامها بحالتها الطبيعية وقت المعاينة طبقاً للمنصوص عليه بالبند (٤) و بالملحق رقم (١) من هذا العقد ووفقاً للمعايير والجدول الزمني للتنفيذ بشرط التزام الطرف الأول بتوصيل المرافق (الكهرباء - المياه - الصرف الصحي) على الحدود الخارجية لمنطقة المشروع طبقاً للملحق رقم (١) من هذا العقد.

تأكيد الطرف الأول على توصيل المرافق المتفق عليها على حدود أرض المشروع في خلال (١٢) شهر من تاريخ تسليم أرض المشروع طبقاً للتوقيتات بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع المحددة بالملحق رقم (١)، وفي حالة عدم انتهاء الطرف الأول من توصيل أي من المرافق المتفق عليها بالتوقيتات المذكورة بالملحق رقم (١) فإن الطرف الأول يتعهد بإتاحة بديل ملائم للطرف الثاني يتيح له إجراء عملية توصيل المرفق بغرض تشغيل المشروع.

وفي حالة أن الطرف الأول لم يستطع توفير وتوصيل البديل للمرافق المتفق عليها على حدود الأرض، فإن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على الجدول الزمني لتنفيذ وتشغيل المشروع، وأي مدة زمنية إضافية على التوقيتات المذكورة بالجدول والخارجة عن إرادة الطرف الثاني ستكون بمثابة امتداد لتوقيتات التنفيذ بالجدول الزمني.

البند (٩) أعمال التصميم والتجهيز لمنطقة المشروع**أ- المعلومات عن منطقة حق الانتفاع**

يقر الطرف الأول بأن جميع المعلومات التي تم تقديمها للطرف الثاني عن منطقة حق الانتفاع هي معلومات كاملة ومقدمة بحسن نية، والتي على أساسها يقبل الطرف الثاني إبرام هذا العقد، ويضمن الطرف الأول أن حالة أرض المشروع والمرافق الخارجية على حدود منطقة حق الانتفاع (على رأس الأرض) سوف تؤهل الطرف الثاني من القيام بنشاطه ومباشرة أعماله بما يتفق مع الغرض من تخصيص حق الانتفاع.

ب- التصميمات والرسومات

على الطرف الثاني وعلى نفقته الخاصة إعداد التصميمات والرسومات لأعمال تطوير أو إنشاء طبقاً للإشتراطات التخطيطية والبنائية المعمول بها في الهيئة في هذا الشأن وفقاً لما يلي:

أن تكون التصميمات والرسومات الهندسية وتخطيط الموقع متوافق مع النشاط المخصص للمشروع ويخضع لاشتراطات الهيئة ويتوافق مع الرؤية بإقامة كمبوند أو مجمع صناعي بالمنطقة.

يجب على الطرف الثاني بعد قبول المخطط الرئيسي للمشروع أن يقوم بإعداد التصميمات والرسومات التفصيلية النهائية بواسطة بيوت الخبرة والشركات المتخصصة والمؤهلة فنياً ومعترف بها بما يتفق مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والمعايير القياسية والكود المصري.

عند إعداد التصميمات والرسومات الهندسية للمشروع وتنفيذ الأعمال الإنشائية والتشغيل يجب الالتزام التام بقانون البيئة وتعديلاته وجميع النشرات والقرارات والتوجيهات الصادرة عن وزارة البيئة. يجب اتباع اشتراطات تخطيط الموقع والبناء ومحددات التشطيبات الخارجية لجميع

industrial compound in the Qantara West industrial zone (Abo-Khalifa). Emphasizing the maximum building height of 14 meters to the top-roof point from the agreed road level.

C- Review, Approval of the Drawings, Layouts and Designs:

The Second Party shall submit the drawings and designs prepared to the First Party for review and approval before the commencement of construction and Development Works. The Second Party shall implement such approved drawings and designs. The Second Party may propose amendments to the approved drawings and designs during the construction period, for more efficient performance. Such amendments shall comply with the relevant technical standards, all applicable laws, regulations and shall receive a written consent from the First Party.

D- Drawings, Layouts, and Designs Approval Duration

The First Party shall not withhold or delay granting approvals of the drawings or its amendments unless for reasonable technical reasons. In the event the Second Party has not received a response from the First Party within (60) sixty business days from the day of receipt of the drawings and designs, or (60) sixty days from the date of submitting specified requests to conduct the amendments which have been priorly agreed upon by the First Party, the amendments shall deem applicable and approved by the First Party.

E- Submitting Reports during the Design Preparation Phase.

The Second Party shall submit monthly reports on the progress of project during the phase of preparing the drawings and designs. The reports shall include any factors or events that might delay finalizing the drawings and designs or fulfilling any of the elements.

المباني بالمشروع بغرض توحيد المظهر الخارجي لجميع المباني بجميع المشروعات داخل المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (أبوخليفة). والتأكيد على الحد الأقصى لإرتفاعات المباني هو ١٤ متر لأعلى نقطة من المنسوب النهائي للطريق المتفق عليه.

ج- مراجعة واعتماد التصميمات والرسومات

يلتزم الطرف الثاني بتقديم المخطط العام للمشروع لمراجعته واعتماده من قبل الطرف الأول قبل البدء في تنفيذ أعمال التطوير والإنشاءات. ويلتزم الطرف الثاني بتنفيذ ما جاء بالمخطط العام كما اعتمده الطرف الأول.

يجوز للطرف الثاني من أجل أداء أكثر كفاءة للمشروع أن يقترح تعديلات على المخطط العام للمشروع المعتمد في خلال فترة التشييد شريطة أن تكون هذه التعديلات تتفق مع القواعد الفنية المتعارف عليها في هذا الشأن وكذا جميع القوانين واللوائح الواجبة التطبيق، على أن يحصل الطرف الثاني على الموافقة الكتابية من الطرف الأول.

د- فترة اعتماد التصميمات والرسومات

يجب على الطرف الأول ألا يمنع أو يؤخر إصدار موافقته على المخطط العام للمشروع أو أي تعديلات عليه (دون وجود أسباب فنية معقولة) وفي حالة عدم تلقي الطرف الثاني الرد من الطرف الأول خلال مدة لا تتجاوز ٦٠ يوم عمل من تاريخ تسليم المخطط العام للمشروع للطرف الأول أو ٦٠ يوماً عمل من تاريخ تقديم طلبات خاصة بإدخال تعديلات على المخطط العام للمشروع التي حصل عليها موافقة الطرف الأول في تاريخ سابق، يعتبر أن هذا الطلب المقدم من الطرف الثاني مقبولا وموافقاً عليه من الطرف الأول.

هـ - تقديم التقارير خلال مرحلة اعداد التصميمات

يقوم الطرف الثاني خلال مرحلة اعداد التصميمات بتقديم تقارير شهرية عن تقدم الأعمال بالنسبة للتصميم التفصيلي بما في ذلك أي من العوامل التي يمكن أن تؤخر إتمام مرحلة اعداد التصميمات أو استيفاء أي من البنود الهامة.

CLAUSE (10) Construction Works

A- The Second Party, at its own expenses, shall:

- 1- Take over, complete, and finalize construction and preparation of the Project for operation as per the Masterplan of the Project approved by the SCZone Authority (the First Party).
- 2- Assign efficient/ professional specialized consultancy firms to oversee construction and Development Works.
- 3- Avail all necessary resources including finance.
- 4- Allow the First Party review, follow up on the implementation of the construction works, follow up on equipping/maintaining tools of the Project Land in accordance with the business plan.
- 5- comply with all requirements by the virtue of laws, codes, and all applicable regulations during all phases of the Project.
- 6- The Second Party is committed to following the site planning guidelines and external finishes guidelines for the buildings and the facilities of the Project in order to standardize the external appearance of all projects within the Qantara West industrial zone (Abo-Khalifa).

B- The First Party shall:

Exert all efforts to enable the Second Party to implement construction and Development Works in the Project Land.

C- Safety measures

The Second Party shall give priority to occupational health and safety codes in its construction and planning activities in order to protect life, health, property and environment.

D- Financial Obligation of the Second Party during construction

In all events, the Second Party shall be responsible to secure any additional costs for the Project whether due to a delay in

البند (١٠) أعمال التشييد والإنشاء

أ- يلتزم الطرف الثاني وعلى نفقته الخاصة بالآتي:

- ١- تولي وإتمام واستكمال أعمال التشييد والتجهيز للمشروع وإعدادها للتشغيل وفقاً للمخطط الرئيسي للمشروع المعتمد من الهيئة الاقتصادية (الطرف الأول).
- ٢- تكليف مكاتب استشارية متخصصة ذوي كفاءة مهنية عالية بالإشراف على أعمال تشييد وتطوير المشروع.
- ٣- إتاحة جميع الموارد اللازمة بما في ذلك التمويل اللازم للمشروع.
- ٤- السماح للطرف الأول بمتابعة ومراجعة تنفيذ أعمال الإنشاءات ومتابعة تجهيز منطقة المشروع بالمعدات وصيانتها وفقاً لخطة العمل للمشروع.
- ٥- الالتزام بكافة متطلبات نظم وقوانين العمل واللوائح واجبة التطبيق خلال مختلف مراحل تنفيذ المشروع.
- ٦- يلتزم بإتباع اشتراطات تخطيط الموقع والتشطيبات الخارجية للمنشآت والمباني بالمشروع بغرض توحيد المظهر الخارجي لجميع المشروعات والمباني داخل المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (أبوخليفة).

ب- يلتزم الطرف الأول بالآتي:

بذل كافة الجهود الممكنة لتمكين الطرف الثاني من تلبية كل المطالبات لأعمال التطوير والإنشاءات والتشييد في منطقة حق الانتفاع.

ج- متطلبات السلامة

يجب على الطرف الثاني إعطاء الأولوية للسلامة في كافة أنشطة التشييد من أجل حماية الحياة والصحة والممتلكات والالتزام بأكواد السلامة والصحة المهنية.

construction or overruns. The period of each phase (construction and development phases) may be extended for a period equal to the duration of delay if such delay was due to Force Majeure Event or an event of emergency.

E- Inspection During Construction

The Second Party shall in all times allow persons assigned/ delegated by the First Party to enter the Project Land. The Second Party shall provide assistance to such persons to follow up on the progress of construction, preparation, and compliance with the timeline of the Project mentioned in Appendix (1) herein, or for the purpose of verifying the Second Party complies to the terms of this Agreement and all other applicable laws.

F- Construction Completion Notification

The second party shall notify the first party in writing of the completion of construction works, attaching all the required documents in accordance with the procedures for approving certificates of building suitability for occupancy in accordance with the procedure's manual in effect at the General Authority for the Suez Canal Economic Zone. The first party shall review those certificates, approve them, and deliver them to the second party within the period stipulated in the procedure's manual in effect at the Authority.

د- الالتزامات المالية للطرف الثاني خلال فترة التشييد

في جميع الأحوال سيظل الطرف الثاني مسئولاً عن أي زيادة في تكاليف المشروع نتيجة لأي سبب كان بما في ذلك تجاوز التكاليف وتأخير التشييد على أن يتم تمديد مدة كل مرحلة من المراحل الخاصة بالإنشاء والتطوير بنفس مدة التوقف التي يقرها الطرف الأول إذا كان هذا التوقف بسبب وجود ظروف طارئة أو قوة قاهرة.

هـ- التفيتش خلال فترة التشييد

يجب على الطرف الثاني في جميع الأوقات السماح إلى الأفراد المخولين من قبل الطرف الأول الدخول إلى منطقة المشروع وتقديم المساعدة لمراقبة أعمال التطوير والإنشاءات والتجهيز ومدى الالتزام بالجدول الزمني الوارد بالملاحق رقم (١) أو أي غرض يهدف التحقق من امتثال الطرف الثاني لهذا العقد وجميع القوانين المطبقة

و- الإخطار بإنهاء أعمال التشييد

يقوم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول كتابياً بإنهاء أعمال التشييد على أن يرفق بذلك كافة المستندات المطلوبة طبقاً للإجراءات الخاصة باعتماد شهادات صلاحية المباني للإشغال طبقاً لدليل الإجراءات المعمول به في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، ويقوم الطرف الأول بمراجعة تلك الشهادات واعتمادها وتسليمها للطرف الثاني خلال الفترة المنصوص عليها بدليل الإجراءات المعمول به في الهيئة.

CLAUSE (11) Acknowledgements and Guarantees

A- Acknowledgements of the First Party

- 1- it has full capacity and eligibility to conclude this Agreement and fulfill its obligations; and
- 2- has taken all necessary measures to be permitted to implement and fulfill its obligation as per this Agreement .

B- Acknowledgments of the Second Party

- 1- it has been legally incorporated and has been duly registered in compliance with the laws of the Republic of Egypt, and irrevocably waives any immunity or legal jurisdiction with regard to this Agreement or any other related matters, and obligations accordingly.
- 2- declared their full legal capacity and eligibility to implement, and fulfill its obligations
- 3- has taken all necessary measures to be permitted to implement and fulfill its obligation as per this Agreement.
- 4- this Agreement represents a legal obligation on the Second Party and shall be duly applied in pursuant with this Agreement.
- 5- has no legal case or procedures pending, held up against it at any administrative entity or arbitration tribunal that might have adverse effect on its capacity to fulfill its obligations as per this Agreement.
- 6- Has the financial capacity to conduct the Project in accordance with this Agreement?
- 7- Implementing this Agreement does not lead to breach or expedites the process of fulfilling obligations or contradicting with its statute or Clauses of Association or any of the applicable laws or agreements and contracts, or treaties or accords or decisions the Investor is a Party in, or connected to any of its assets or properties or affects them.
- 8- To its best knowledge, it has no violations to any legal statement, or has not breached a legal contract decision or any other binding decision from a governmental entity that might cause adverse effect on its capacity to fulfill its obligations as per this Agreement, and that it has no condition or event that might lead to any measurement that affects its ability to fulfill its obligations

البند (١١) التعهدات والضمانات

أ- تعهدات الطرف الأول (الهيئة):

- ١- أن له كامل القوة والسلطة لتنفيذ وتسليم وأداء التزاماته بموجب هذا العقد.
- ٢- وأنه اتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتصريح بتنفيذ أو تسليم أو أداء التزاماته بموجب هذا العقد.

ب- تعهدات الطرف الثاني (الشركة):

- ١- بأنها تأسست وتعمل على نحو قانوني وتتمتع بوضع سليم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية، وتتنازل بموجب هذا العقد تنازلاً صريحاً غير قابل للإلغاء عن أي حصانة في أي ولاية قضائية فيما يتعلق بهذا العقد أو الأمور الناشئة عنها بما في ذلك أي التزامات أو مسؤوليات بموجبها؛
- ٢- أن لديها الأهلية والسلطة اللازمة لتنفيذ وتسليم وأداء التزاماتها بموجب هذا العقد؛
- ٣- أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتصريح بتنفيذ أو تسليم أو أداء التزاماتها بموجب هذا العقد؛
- ٤- تمثل هذا العقد التزاماً قانونياً سارياً وملزماً للطرف الثاني ويكون نافذاً عليها وفق الشروط الواردة فيها؛
- ٥- لا يوجد دعوى قضائية أو إجراءات معلقة على حد علمها والتي قد تهددها وتؤثر عليها أما أي محكمة قضائية أو جهة إدارية أو هيئة تحكيم والتي قد يكون لها تأثير سلبي جوهري على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب هذا العقد؛
- ٦- أن لديها الوضع المالي والقدرة المالية للاضطلاع بالمشروع وفقاً لشروط هذا العقد؛
- ٧- تنفيذ وتسليم وأداء هذا العقد لا يتعارض مع أو ينتج عنه خرق أو يمثل إخلالاً أو يعجل من الأداء الواجب بموجب ما هو منصوص عليه في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي أو أي من القوانين المعمول بها أو المعاهدات أو العقود أو الاتفاقيات أو التفاهات أو القرارات أو الأوامر التي تكون طرفاً فيها أو التي تتعلق بأي من ممتلكاتها أو أصولها أو تؤثر عليهم؛
- ٨- أنها ليست على علم بأي مخالفات متعلقة بأي أوامر قضائية أو أمر تنفيذ

stated in this Agreement.

- 9- It has adhered to the applicable laws in all essential steps and has not been fined, or retributed or has been subject to any criminal or civil responsibility which generally will have adverse effect on its ability to implement its obligations stated in this Agreement.
- 10-None of the submitted documents, pledges, acknowledgements or any other document presented to the First Party or any governmental entity related to the necessary permits include false information, that misguide essential events resulting from dereliction or deliberate overlook.
- 11-Has not and will not by itself or on its behalf provide monetary or in-kind sums in the form of compensation or commission to secure receiving the right to usufruct or to conclude this Agreement, or attempt to affect any government personnel/ employee of the First Party with relation to the usufruct.
- 12-Agrees that all works and obligations resulting from this Agreement, and other contracts, documents, and correspondences related to this Agreement is for private / commercial benefit, and not for government / public benefit.
- 13-Agrees, in relation to the enforcement of any court judgment against its interest in any legal proceedings in any legal jurisdiction, to provide assistance or to provide any disclosures in relation to such legal.

- أو قرار من أي محكمة أو أي أمر ملزم من هيئة حكومية والتي قد ينتج عنها تأثير سلبي جوهري على قدرتها على أداء التزاماتها بموجب هذا العقد وعدم وجود واقع أو ظرف قد تؤدي إلى مثل تلك الإجراءات التي قد تؤثر سلباً على أدائها لالتزاماتها بموجب هذا العقد:
- ٩- أنها التزمت بالقوانين السارية في جميع الأمور الجوهرية ولم توقع عليها أي غرامات أو عقوبات أو أوامر عقابية أو غيرها من المسئوليات المدنية أو الجنائية والتي في مجملها لها أو قد يكون لها تأثير سلبي جوهري على قدرتها على أداء التزاماتها بموجب هذا العقد:
- ١٠- لا يوجد أي تعهد أو إقرار منها في هذا العقد أو أي مستند آخر قدمته إلى الطرف الأول أو لأي هيئة حكومية فيما يتعلق بالتصاريح اللازمة يشمل أي بيانات غير صحيحة أو مضللة لوقائع جوهرية أو سهو أو تعمد سهو لبيان واقع جوهري ضروري لتجعل من تلك التعهدات والإقرارات غير مضللة:
- ١١- لم ولن تقدم أي مبالغ نقدية أو عينية سواء بنفسها أو بالنيابة عنها لأي شخص في صورة أتعاب أو عمولات وخلافه لتأمين الحصول على حق الانتفاع أو إبرام هذا العقد أو التأثير أو محاول التأثير على أي مسئول أو موظف لدى الطرف الأول فيما يتعلق بحق الانتفاع:
- ١٢-توافق على أن تنفيذها وتسليمها وأدائها لالتزاماتها بموجب هذا العقد وجميع الاتفاقيات والعقود والمستندات والمكاتبات المتعلقة بهذا العقد تمثل أعمال خاصة وتجارية وليست أعمال عامة أو حكومية:
- ١٣-وتوافق في العموم فيما يتعلق بتنفيذ أي حكم قضائي ضدها في أي إجراءات تقاضي في أي ولاية قضائية على تقديم العون أو إصدار أي إفصاح فيما يتعلق بتلك الإجراءات القضائية.

CLAUSE (12) Obligations and Rights of the First Party

A- Rights of the First Party

Without prejudice to any of the rights of the First Party in this Agreement, the First Party has the right to:

- 1-Collect the usufruct fees, or any other interests on the delayed payments according to this Agreement.
- 2- Follow up on the Second Party's compliance with its obligation in this Agreement.
- 3-The First Party may oblige the Second Party during implementing permitted activities to remove any banned material or harmful to the environment from the site, or remove any works in violation with the standards and reconstruct them properly at the expenses of the Second Party. The Second Party shall be notified in writing with the banned material and the specifications that shall not be violated and the works harmful to the environment prior to signing this Agreement.
- 4-The First Party is entitled to oversee, follow up, amend the designs before constructing the Project buildings, and ensure its compliance with technical specification, Egyptian codes and quality standards.
- 5-The First Party has the right to monitor and oversee the Projects in the Project Land specified for the Second Party during the period of development Agreement.

B- The First Party's Obligations

- 1- Provide proper maintenance to offsite utilities
- 2- Monitor pollution rate and follow up on the compliance of the Second Party with environment measures in the Project Land
- 3- Provide proper assistance to the Second Party or its representatives in the process of obtaining permits and approvals necessary.

C- Responsibilities of the First Party

The First Party shall be liable for the harms occurred to the Second

البند (١٢) حقوق والتزامات الهيئة (الطرف الأول)

أ- حقوق الطرف الأول

- دون الإخلال بالحقوق المقررة للطرف الأول في هذا العقد، يحق له ما يلي:
- ١- الحصول على مقابل حق الانتفاع وأية فوائد على المبالغ المتأخرة طبقاً لهذا العقد دون الإخلال بحق الطرف الأول في التعويضات عن أي أضرار قد تلحق به نتيجة عدم وفاء الطرف الثاني بالتزاماته طبقاً للعقد.
- ٢- متابعة أداء الطرف الثاني لالتزاماته طبقاً للعقد.
- ٣- للطرف الأول أثناء مراحل تنفيذ الأعمال المرخص بها أن يلزم الطرف الثاني بإزالة أية مواد محظورة استخدامها أو مخالفة للمواصفات أو تضر بالبيئة من الموقع أو إزالة أية أعمال مخالفة للاشتراطات وإعادة تنفيذها بصورة سليمة على نفقة الطرف الثاني، ويجب إخطار الطرف الثاني كتابياً بالمواد المحظورة استخدامها تحديداً وكذلك المواصفات التي يجب عدم مخالفتها وما هي الأعمال التي تضر البيئة قبل توقيع العقد.
- ٤- للطرف الأول حق المتابعة والرقابة والتعديل على تصميم قبل تنفيذ الانشاءات الخاصة بالمشروع والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والأكواد المصرية ومعايير الجودة في هذا الشأن.
- ٥- للطرف الأول حق المتابعة والرقابة على المشروعات داخل المنطقة المخصصة للطرف الثاني طوال مدة عقد التطوير والتنمية.

ب- التزامات الطرف الأول

- ١- توفير الصيانة للمرافق الخارجية والتي قام الطرف الأول باتاحتها خارج حدود منطقة المشروع.
- ٢- مراقبة نسبة التلوث ومتابعة الامتثال لتدابير الحماية البيئية من قبل الطرف الثاني في منطقة المشروع.
- ٣- تقديم المساعدات الممكنة لحصول الطرف الثاني أو من ينوب عنه على الموافقات والتصاريح اللازمة لمباشرة الطرف الأول لأعماله.
- ج- مسئولية الطرف الأول

Party or any of its affiliates as a result of its failure to fulfill the obligations in this Agreement, in condition the Second Party provides evidence on the harm occurred as a direct result of the default from the First Party as per this Agreement.

D- Non-liability of the First Party

The First Party shall not be liable for any losses, damage, occurs to the Project site or any of the development or constructions implemented, unless caused by an event of default or failure to fulfill its obligations in this Agreement or violation of the applicable laws, whether by itself or any of its affiliates. The First Party shall not be liable for any losses, damages, resulting from an action by any person during the operation process by the Second Party.

يكون الطرف الأول مسئولاً عن الأضرار التي يسببها الطرف الأول للطرف الثاني وتابعيه نتيجة إخلاله بالتزاماته الواردة بهذا العقد، شريطة قيام الطرف الثاني بإثبات أن الخسائر والأضرار تعد نتيجة مباشرة لإخلال الطرف الأول بالتزاماته المشار إليها في هذا العقد.

د- عدم مسئولية الطرف الأول

لا يكون الطرف الأول مسئولاً عن أية خسائر أو أضرار أو تخريب يحدث لمنطقة حق الانتفاع أو ما أجري عليها من تطوير وإنشاءات، ما لم يكن ذلك بسبب مباشر ناتج عن تقصيره أو إخلاله بأحكام هذا العقد أو أحكام القانون سواء بنفسه أو بسبب أحد من تابعيه، كما لا يكون الطرف الأول مسؤولاً عن أية أضرار أو خسائر ناتجة عن فعل أي شخص أثناء وبمناسبة عملية التشغيل التي تتم بواسطة الطرف الثاني.

CLAUSE (13) Rights and Obligations of the Investor (the Second Party)

A- Rights of the Second Party

Without prejudice to the rights granted to the Second Party by the virtue of this Agreement, the Second Party has the rights to:

- 1- Manage, operate, utilize, develop, construct, maintain the Project, and invest in the Project site after being permitted by the First Party.
- 2- Carry out construction activities of the Project (buildings, establishments, facilities) in the Project site according to the conditions and standards, Sczone rules, and as per the timeline in Appendix no. (1)
- 3- Negotiate, Agreement with the stakeholders inside or outside Egypt, or any other company with regard to the implementation of the Project and the continuation of work, or any other relevant matter, in compliance with rules and conditions enforced by the First Party.
- 4- Acquire tools, equipment, construction machines, spare parts, and other tools necessary for day-to-day use to implement the Project inside or outside of Egypt and benefitting from the financial incentives stipulated in the laws.
- 5- Seek financial assistance or reports, or mortgages inside or outside of Egypt to implement and complete the development or guarantee his assets in whole or in part, without any liability or effect on the First Party or effect on the ownership of the land and upon a prior written approval from the First Party. except for machinery and equipment, notification is sufficient in this case.
- 6- In the event that the second party wishes to sell the "investor's assets" within the project land during the first seven (7) years of the usufruct period (2 years maximum for the construction period or any extension thereof, in addition to five (5) years of operation of the project), the first party shall have priority in purchasing them according to the fair price determined by a technical committee appointed by the Economic Authority, provided that it includes an independent financial advisor chosen with the approval of the second party, and provided that the Economic Authority benefits from a 20% reduction in the fair value of the assets subject to sale, provided that the application of the priority right shall be suspended in the event that the second party receives a higher offer or after the expiry of that period.
- 7- Using the Project Assets, the investor assets and own the Project during the usufruct period.

B- Obligations of the Second Party

- 1- Construct, manage, develop, operate, maintain, replace all utilities in the Project Land during the usufruct period, at its own

البند (١٣) حقوق والتزامات المستثمر (الطرف الثاني)

أ- حقوق الطرف الثاني

- دون الإخلال بالحقوق المقررة للطرف الثاني في هذا العقد، يحق له ما يلي:
- ١- إدارة وتشغيل واستغلال وتنمية وإنشاء وصيانة المشروع واستخدام واستثمار منطقة المشروع بعد الترخيص له من الطرف الأول.
 - ٢- القيام بأعمال الإنشاء الخاصة للمشروع (المنشآت والمباني والمرافق، الخ) داخل منطقة المشروع طبقاً للاشتراطات والمواصفات القياسية، وشروط ومواصفات الهيئة الاقتصادية وتأسيسها وفقاً لما هو وارد في الجدول الزمني طبقاً للملحق رقم (١) الأول، وتقديم طلبات تعديل الخطة للطرف الأول لاعتمادها.
 - ٣- التفاوض والتعاقد مع الجهات المعنية في مصر أو خارجها أو أي شركة أخرى بخصوص خطة تنفيذ المشروع وسير الإنشاءات وأية أمور أخرى تتعلق بأعمال المشروع.
 - ٤- الحصول على المواد والمعدات وماكينات الإنشاء والأدوات وقطع الغيار وغيرها الخاصة بالاستخدامات اليومية لتنفيذ المشروع من داخل وخارج مصر والاستفادة بالحوافز الضريبية طبقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
 - ٥- الحصول على التسهيلات الائتمانية أو تقرير أي رهن عقاري أو أي رهونات من داخل وخارج مصر لتنفيذ وإكمال التطوير أو بضمان أصوله كلياً أو جزئياً، مع عدم وجود أي التزام بذلك أو تأثير على الطرف الأول أو على ملكية الأرض بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، باستثناء الآلات والمعدات يكون الإخطار فيها كافياً في هذه الحالة.
 - ٦- في حال رغبة الطرف الثاني في بيع "أصول المستثمر" داخل أرض المشروع خلال أول سبع (٧) سنوات من مدة حق الانتفاع (سنتين بحد أقصى مدة الإنشاء أو أي تمديد لها، إضافة إلى خمس (٥) سنوات تشغيل للمشروع)، تكون الأولوية للطرف الأول في شرائها وذلك وفقاً للسعر العادل الذي تحدده لجنة فنية تعينها الهيئة الاقتصادية على أن يكون من ضمن تشكيلها مستشار مالي مستقل يتم اختياره بموافقة الطرف الثاني، وشريطة أن تستفيد الهيئة الاقتصادية من نسبة ٢٠٪ تخفيض من القيمة العادلة لتلك الأصول محل البيع، على أن يُعطى تطبيق حق الأولوية في حالة تلقي الطرف الثاني عرضاً أعلى أو بعد مرور تلك المدة.
 - ٧- استخدام أصول المشروع وأصول المستثمر وملكية المشروع خلال مدة حق الانتفاع بالأرض.

ب- التزامات الطرف الثاني

- ١- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإحلال وإصلاح كافة المرافق داخل منطقة حق الانتفاع خلال مدة حق الانتفاع على أن تكون التكاليف والمصاريف والنفقات على حسابه الخاص

expenses. 2-Efficiently operate, manage services in the Project Land in compliance with this Agreement and international standards. 3-pay due amounts under this Agreement, submit documents and files of the Project to the First Party on time specified in this Agreement. 4-pay all due payments to the competent authorities in compliance with rules and regulations in this Agreement. 5-avail all necessary material, finance for the establishment of the Project Land, and install proper setups and equipment useful for the Project. 6-obtain all necessary permits in assistance of the First Party prior to the date of commencement according to the procedures followed by the authority. All approvals shall be valid and legally effective during the usufruct period. The Second Party shall not breach/ allow the breach of the conditions applicable. 7-comply with the law of environment, rules and regulations issued by the Ministry of Environment, bare the liability of violation, and immediately notify the First Party of any breach. C- Responsibilities of the Second Party 1-Causalities or personal injuries due to an event of default from the Second Party, its employees, agents, or its authorized representatives. 2-Damages caused by the Second Party to the First Party, or its affiliates, as a result of an event of default of the Second Party's obligations in this Agreement, in condition the First Party provides evidence that such damage is directly caused by an event of default by the Second Party of the obligations as per this Agreement, and project documents.	٢- تشغيل وإدارة الخدمات بكفاءة داخل منطقة حق الانتفاع وفقاً لأحكام هذا العقد وطبقاً للمعايير الدولية. ٣- سداد المدفوعات الواجبة بموجب أحكام هذا العقد ومستندات ووثائق المشروع إلى الطرف الأول في مواعيدها المحددة بالعقد. ٤- سداد كافة المبالغ المستحقة للجهات المعنية وفقاً لأحكام القوانين واللوائح وشروط هذا العقد. ٥- إتاحة جميع الموارد اللازمة والتمويل اللازم لإنشاء منطقة المشروع والتجهيزات وتزويدها بالمعدات التي تخدم منطقة حق الانتفاع. ٦- أن يحصل على جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة بمعاونة الطرف الأول قبل تاريخ بدء العمل وفقاً للإجراءات المتبعة بالهيئة، ويعمل على أن تكون جميع الموافقات والتراخيص سارية المفعول، ومنتجة لكافة آثارها القانونية طوال مدة حق الانتفاع، ويحظر على الثاني إحداث أي إخلال بأي شرط يتم النص عليه بأي موافقة، أو يسمح بوقوعه. ٧- الالتزام بقانون البيئة واللوائح والتعليمات الصادرة عن وزارة البيئة وتحمل الآثار الناتجة عن تلك المخالفات على النحو الوارد بها، وإخطار الطرف الأول فور حدوث أي مخالفة لها. ج- مسؤولية الطرف الثاني ١- الوفيات أو الإصابات الشخصية أو الأضرار التي تنشأ عن خطأ الطرف الثاني أو موظفيه أو وكلائه أو ممثليه المعتمدين. ٢- الأضرار التي يسببها الطرف الثاني للطرف الأول وتابعيه نتيجة إخلاله بالتزاماته الواردة بهذا العقد شريطة قيام الطرف الأول بتقديم الدليل على أن الخسائر والأضرار تعد نتيجة مباشرة لإخلال الطرف الثاني بالتزاماته المشار إليها في هذا العقد ومستندات ووثائق المشروع.
CLAUSE (14) Internal Rules and Regulations 1-The second party shall obtain all necessary licenses to fulfill its obligations set forth in this contract, whether from the Authority or from the competent authorities, if any. 2-The first party, within the limits of its powers and in accordance with the law, and after the second party completes the procedures, shall issue the approvals, permits and licenses for the second party necessary for development and operation, noting that any approval, permit or license required for the investor, industrial investor or investor of activities and services related to it from the first party according to this contract, if it does not stipulate a specific date for its issuance, shall be issued within ninety (90) days from the date of its request by the second party after fulfilling all the required conditions. 3-The first party, within the limits of its powers and in accordance with the law, shall assist the second party in obtaining its licenses from other relevant government agencies in the Arab Republic of Egypt, and in the event of refusal to issue any license that the second party applies for, the second party shall be obligated to notify the first party of this within two weeks from the date of its knowledge of the refusal to issue the license and the reasons for the refusal.	البند (١٤) القواعد والإجراءات الداخلية ١- يقوم الطرف الثاني بالحصول على كافة التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماته المبينة في هذا العقد سواء من الهيئة أو من الجهات ذات الاختصاص إن وجدت. ٢- يقوم الطرف الأول في حدود سلطاته وطبقاً للقانون وبعد استكمال الطرف الثاني للإجراءات، بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص الخاصة بالطرف الثاني واللازمة للتنمية والتشغيل علماً بأن أية موافقة أو تصريح أو ترخيص مطلوب للمستثمر أو المستثمر الصناعي أو مستثمر الأنشطة والخدمات المرتبطة بها من الطرف الأول وفقاً لهذا العقد إن لم ينص على موعد محدد لإصداره، يتم إصداره خلال تسعين (٩٠) يوماً من تاريخ طلبه من قبل الطرف الثاني بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة. ٣- يقوم الطرف الأول في حدود سلطاته وطبقاً للقانون، بمساعدة الطرف الثاني في الحصول على التراخيص الخاصة به من الجهات الحكومية الأخرى المعنية بجمهورية مصر العربية، وفي حالة رفض إصدار أي ترخيص تقدم الطرف الثاني لاستصداره، يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول بذلك خلال أسبوعين من تاريخ علمه بعدم الموافقة على إصدار الترخيص وأسباب الرفض.
CLAUSE (15) Disposition of Second Party's Shares The Second Party is obliged to notify the First Party immediately after making any changes to the list of shareholders and/or the proportions of their contribution to the Project Company. The shares percentage of the founders shall not be less than 51% of the total shares, unless upon a prior written consent is granted by the First Party in compliance with the applicable laws. In all cases laws and regulations in this regard shall be complied with.	البند (١٥) التصرف في أسهم الطرف الثاني يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول فور إجراء أية تغييرات على قائمة المساهمين و/أو نسب مساهمتهم في شركة المشروع، ولا يجوز أن تقل نسبة مساهمة مؤسسي المشروع عن ٥١% من إجمالي أسهم شركة المشروع، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من قبل الطرف الأول. وفي جميع الأحوال يجب مراعاة أحكام القوانين والقرارات ذات الشأن.

CLAUSE (16) Insurance

- 1-The Second Party shall, during the usufruct period provide the First Party with all insurance policies (or appropriate endorsements, certifications or other satisfactory evidence of insurance) that covers project assets' risks during the Agreement period in accordance with the applicable laws.
- 2- Provide insurance cover against the liability of the First Party towards any damage occurs to properties of others resulting from the implementation of its obligations in this Agreement including the persons representing the First Party entering the Project Land for purposes related to works of the Second Party.
- 3-The Second Party shall under use the insurance proceeds to repair or renovation or restoration or substitution of the Project Assets or any part thereof which may have been damaged or destroyed respectively.
- 4- Any other insurance necessary by the virtue of the law
- 5-The Second Party shall, from time to time provide the First Party with all insurance policies received.
- 6-All insurance policies issued by the Second Party as per the usufruct agreement shall be subject to the approval of the First Party.
- 7-Insurance policies required shall state that it shall not be cancelled or terminated unless a written notice of cancellation is submitted to the First Party (30) thirty Days before cancellation. In case of cancellation, another exhaustive insurance policy from different company shall cover the missing period between the two policies, and after the approval of the First Party.

CLAUSE (17) Force Majeure Event

- 1- Both Parties agreed to commit and comply with the definitions, rules and descriptions mentioned in the Egyptian Civil Law with regard to the Force Majeure Event and the rulings of the Court of Cassation in this regard.
- 2-Affected Party shall not be liable for (to the extent rendered by the damage) any delay or inability to fulfill its obligations with regard to this Agreement, that may have happened as a consequence of the event of force majeure. During the event of the Force Majeure the affected party shall take all reasonable measure to mitigate of offset the consequences of the Force Majeure event to preserve good performance and resume works.
- 3- In the event of the occurrence of a Force Majeure event the affected party shall give written notice to the other Party in writing of the occurrence of any of the Force Majeure Event (the "Notice") as soon as the same arises or as soon as reasonably practicable the Affected Party knew, or ought reasonably to have known, of its occurrence and the adverse effect it has or is likely to have on the performance of its obligations under this Agreement, this includes:
 - The occurrence and nature of the Force Majeure event.
 - The estimate duration
 - Obligations that cannot be fulfilled
 - Measures that could be taken to mitigate its affects.
- 4- the Affected Party shall inform the other Party with the latest updates and including the measures taken to mitigate the impacts of the Force Majeure.
- 8- If the Force Majeure persists or its consequences to the extent the affected party is substantially unable to perform its obligations beyond a period of (90) ninety Days, the Parties may negotiate with each other to overcome the consequences of the Force

البند (١٦) التأمين

- ١- يجب على الطرف الثاني طوال مدة حق الإنتفاع أن يقدم للطرف الأول وثائق وبوالص تأمين شاملة لكافة مكونات منطقة المشروع وتغطي مخاطر أصول المشروع خلال مدة العقد طبقاً لقوانين التأمين المعمول بها في مصر
- ٢- توفير غطاء تأميني ضد مسئولية الطرف الثاني تجاه حدوث أضرار للأفراد او بممتلكات الغير الناشئة عن تنفيذه أعمال بموجب هذا العقد بما في ذلك أفراد الطرف الأول الذين يدخلون منطقة المشروع لأغراض تتعلق بأنشطة عمل الطرف الثاني.
- ٣- يقوم الطرف الثاني باستخدام عائدات التأمين في إصلاح أو استبدال الأشياء المفقودة أو التالفة كلياً أو جزئياً من أصول المشروع وفقاً لما هو مقرر في هذا الشأن.
- ٤- أي تأمين آخر مطلوب بموجب القانون.
- ٥- يقدم الطرف الثاني للطرف الأول نسخاً من البوالص التي يحصل عليها من وقت إلى آخر
- ٦- يشترط أن تكون جميع وثائق التأمين الشاملة صادرة بواسطة الطرف الثاني بموجب أحكام حق الإنتفاع خاضعة لموافقة الطرف الأول.
- ٧- يجب ان ينص في جميع وثائق التأمين الشاملة المطلوبة تحت هذه البند على عدم جواز الغائها أو أنهاؤها بدون إخطار كتابي يوجه الى الطرف الأول قبل ٣٠ يوم من تاريخ الإلغاء أو الإنهاء وموافقة الطرف الأول الكتابية على ذلك شريطة تقديم وثيقة تأمين شامل اخري من شركة اخري تغطي هذه الفترة ويوافق عليها الطرف الأول، بحيث لا تسقط أي فترة زمنية بين الوثيقتين.

البند (١٧) القوة القاهرة

- ١- اتفق طرفا هذا العقد على الالتزام بالتعريف والوصاف والاحكام الواردة في القانون المدني المصري بشأن القوة القاهرة وما استقرت عليه أحكام محكمة النقض المصرية في هذا الشأن.
- ٢- الطرف المتضرر سوف يعفى من المسؤولية (بقدر الضرر الذي لحق به) بالنسبة لأي تأخير في الأداء أو عدم القدرة على أداء أي من الالتزامات الواجبة بموجب هذا العقد والتي تكون قد حدثت أو نتجت عن حالة من حالات القوة القاهرة أو كنتيجة عنها، وطوال فترة استمرار حالة القوة القاهرة يجب على الطرف المتضرر استخدام كل الجهود المعقولة للتخفيف منها والتغلب على الآثار المترتبة على وقوع هذه القوة القاهرة من أجل الحفاظ على الاداء أو استئناف الأداء.
- ٣- إذا حدثت القوة القاهرة يجب على الطرف المتضرر إشعار الطرف الآخر بوقوع القوة القاهرة وذلك في أسرع وقت معقول عملياً إذا وجد أن وقوع القوة القاهرة يمكن أن تؤثر على أدائه بشكل جوهري، ويتضمن الإخطار على وجه الخصوص الآتي:
 - حدوث وطبيعة القوة القاهرة
 - المدة المتوقعة لها
 - الالتزامات التي لا يمكن أدائها بشكل كامل كنتيجة لذلك
 - الإجراءات المقترحة للتخفيف من آثارها
- ٤- يجب على الطرف المتضرر أن يبقى الطرف الآخر على اطلاع تام بالتطورات بما في ذلك أدائه خطوات التخفيف من آثار القوة القاهرة.
- ٥- إذا استمرت القوة القاهرة أو عواقبها بحيث أن الطرف المتضرر أصبح غير قادر بشكل جوهري على الأداء لفترة مستمرة لا تقل عن ٩٠ يوم يحق للطرفين التفاوض مع بعضهما البعض لتجنب الآثار الناجمة عن القوة القاهرة وإذا لم يصل الطرفان لاتفاق خلال ٣٠ يوم يجوز للطرف المتضرر

Majeure. If the Parties are unable to reach an agreement in this regard, the Affected Party shall after the expiry of the said period of (30) thirty Days be entitled to terminate the Agreement.	أن ينهي العقد.
CLAUSE (18) Early Termination A- Re-Negotiation 1- The First Party shall negotiate with the Second to restore the financial balance of the Agreement in the following circumstances: • Change in Law expect Tax laws. • The discovery of fossils or antiquities in the Project Land about which the Second Party shall notify the First Party to coordinate with the Supreme Council of Antiquities for inspection, when the Council concludes the possibility to excavate the antiquities or fossils and resume the works, in a manner that causes damaged or losses to the Second party as a result of the antiquities or fossil excavation. • The discovery of a physical obstacle in the Project Land and the removal thereof by either Party, causing harm, damage or disruption as a result of the removal process. • The event the First Party defaults on any of its obligations or substantial undertakings under this Agreement, in a way that directly affects the economics of the Project, or results in harms or damages. 2- If the negotiation does not result in an agreement within sixty (60) days from the date of commencement of the negotiation that would restore the financial balance of this Agreement, the Second Party has the right to notify the First Party of its desire to terminate the Agreement. 3- If the Agreement is terminated based any of the grounds set out in the preceding sub-paragraphs, the Second Party shall have the right to reclaim its assets (Investor's Assets), and the First Party shall be committed to pay to the Second Party the Net Book value of the Infrastructure and Superstructure as booked in the latter's financial statements on the Termination date. B- Termination for a Breach by the Second Party The First Party has the right to terminate the Agreement if any of the following grounds for termination are proved: • Failure to comply with the Project timeline as set out in Annex (1) in the absence of reasons beyond its control, and the expiration of any period that the First Party has granted to the Second Party in this regard in accordance with the provision of Clause (12). • Failure to pay the Second Party against the Usufruct, or any part thereof, or any other amount payable in accordance with the Agreement within a period exceeding 90 working days from the due date. • Committing any breach of, or failing to comply with any of the terms, conditions, warranties or undertakings contained in this Agreements, and the case of default continues unaddressed within extension granted under the provision of this contract. • The First Party shall notify the Second Party by written notice of the terms or paragraphs of this Agreement that it has breached, requesting that the Second Party submit to the First Party within fifteen (15) days from the date of the notification a full written explanation of the remedial measures to be taken, and the expected period of time for that. • The First Party may approve or reasonably reject the remedial measures and/or the time period, amend any of them, and notify	البند (١٨) الإنهاء المبكر للعقد أ- إعادة التفاوض ١- يلتزم الطرف الأول بالتفاوض مع الطرف الثاني لإعادة التوازن المالي للعقد في الأحوال التالية: • حدوث تغيير في القوانين فيما عدا القوانين المرتبطة بالتشريعات الضريبية • اكتشاف حفريات أو آثار أثناء العمل في أرض المشروع، وقيام الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول للتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار للمعانة، وانتهى تقرير المجلس إلى إمكانية رفع الآثار أو الحفريات واستئناف العمل، مما تسبب في أضرار أو تلفيات كنتيجة لعملية رفع الآثار أو الحفريات. • اكتشاف عائق مادي في منطقة المشروع واتخاذ إجراءات من أي من الطرفين بشأن إزالته، مما تسبب في أضرار أو تلفيات أو تعطيل كنتيجة لعملية الإزالة. • إخلال الطرف الأول بأي من إلتزاماته أو تعهداته الجوهرية بموجب هذا العقد، بما يؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات المشروع، أو ينتج عنه أضرار أو تلفيات. ٢- إذا لم يسفر التفاوض عن اتفاق من شأنه إعادة التوازن المالي للعقد خلال ستين (٦٠) يومًا من تاريخ بدء التفاوض، يحق للطرف الثاني إخطار الطرف الأول برغبته في إنهاء العقد. ٣- إذا تم إنهاء العقد بناءً على أي من الأحوال المبينة بالفقرات السابقة، يحق للطرف الثاني استرداد أصوله (أصول المستثمر)، ويلتزم الطرف الأول بأن يسدد إلى الطرف الثاني صافي القيمة الدفترية للبنية التحتية والفوقية حسب القيمة المدونة في القوائم المالية للأخير في تاريخ الإنهاء. ب- الإنهاء بسبب إخلال الطرف الثاني يحق للطرف الأول إنهاء العقد في حالة إثبات حدوث أي من مبررات الإنهاء الآتية: • عدم الالتزام بالجدول الزمني للمشروع المبين بالملاحق (١) وعدم وجود أسباب خارجة عن إرادته، وانتهاء أي مهلة يكون الطرف الأول قد منحها للطرف الثاني في هذا الخصوص وفقًا لحكم البند (١٢). • عدم سداد الطرف الثاني مقابل حق الانتفاع، أو أي جزء منه، أو أي مبلغ آخر مستحق السداد وفقًا للعقد خلال مدة تتجاوز ٩٠ يوم عمل من تاريخ الاستحقاق. • ارتكاب أي إخلال، أو الإخفاق في الالتزام بأي من الأحكام والشروط أو الضمانات أو التعهدات الواردة في هذا العقد، واستمرار حالة الإخلال دون معالجة خلال أي مهلة ممنوحة وفقًا لأحكام هذا العقد. • يقوم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني بموجب إخطار كتابي ببند أو فقرات هذا العقد التي قام بمخالفتها طالبًا فيه أن يقدم الطرف الثاني إلى الطرف الأول خلال خمسة عشر (١٥) يومًا من تاريخ الإخطار شرحًا وافيًا مكتوبًا للإجراءات الإصلاحية التي سيتم اتخاذها، والمدة الزمنية المتوقعة لذلك.

the Second Party of the alternative procedures and/or time period.

- In the event that the Second Party does not respond, the First Party shall have the right to terminate this Agreement after forty-five (45) days from the date of the notification stipulated in the preceding sub-paragraph.
- In the event that the Second Party responds to the notification, the first party shall, within fifteen (15) days following the expiry of the period specified for the remedial measures, determine whether the Second Party has remediated the default.
- In the event that the First Party concludes that the default persists, the First Party shall notify the Second Party of its intention to terminate the Agreement within fifteen (15) days from the date of such notice, unless the Second Party has previously notified the First Party of initiation of litigation proceedings in accordance with Clause (24) of this Agreement.
- In the event of repeated default by the Second Party indicating its inability to develop the Project Land in its entirety in accordance with this Agreement, the First Party may, according to what it deems appropriate, instead of terminating this Agreement, reduce the area of the Project Land granted to the Second Party, while continuing the latter's obligations in accordance with this Agreement for the rest of the area.
- In the event of termination of this Agreement due to a breach or default by the Second Party, the First Party shall not be obliged to pay any amounts to the Second Party whatsoever except for a final judgment in accordance to the provision of this contract..

C- Automatic Termination

This Agreement shall be deemed automatically terminated in the following cases by virtue of a written notice of termination from the First Party to the Second Party, specifying the terms or paragraphs of this Agreement under which it will be terminated:

- The bankruptcy of the Second Party, its inability to pay debts, its written acknowledgment of its inability to settle due debts, its general assignment in favor of its creditors, or the attachment of its assets, unless such attachment is lifted within ninety (90) days.
- Appointing a liquidator or receiver over all or part of the Project or its Assets.
- The Second Party's approval of the practice of activities prohibited by the competent authorities in the Arab Republic of Egypt.

D- Procedures in the Event of Termination or Expiration

- 1- The Second Party shall transfer the assets to the First Party at no cost, ensuring that it is in good condition, free of any apparent physical impediments, and unencumbered by any financial or legal obligations, third-party rights, or any other liabilities as of the transfer date. The Second Party shall also settle all amounts due to the First Party up to the date of transfer.
- 2- Upon the date of Expiration or Termination of this Agreement, the following procedures shall be followed, subject to the principle of good faith:
 - The Parties shall immediately take all measures to terminate this Agreement in an immediate and orderly manner, and shall make every effort to minimize the expenses for the achievement of this purpose.
 - The Second Party shall relinquish the possession of the Project Land to the First Party, and all improvements introduced by the Second Party shall pass on to the First Party. The Second Party shall also dismantle and remove its assets (Investor's Assets)

- للطرف الأول الموافقة على الإجراءات الإصلاحية و/أو المدة الزمنية، أو رفضها لأسباب معقولة، أو تعديل أي منها، وإخطار الطرف الثاني بالإجراءات و/أو المدة الزمنية البديلة.
- في حالة عدم استجابة الطرف الثاني، يكون الطرف الأول حق إنهاء هذا العقد بعد خمسة وأربعين (٤٥) يومًا من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
- في حالة استجابة الطرف الثاني للإخطار، يقوم الطرف الأول خلال خمسة عشر (١٥) يومًا التالية لانتهاء المدة المحددة للإجراءات الإصلاحية بتحديد ما إذا كان الطرف الثاني قد عالج الإخفاق.
- في حالة انتهاء الطرف الأول إلى أن الإخفاق مازال مستمرًا، يقوم الطرف الأول بإخطار الطرف الثاني بعزمه على إنهاء العقد خلال خمسة عشر (١٥) يومًا من تاريخ هذا الإخطار ما لم يكن الطرف الثاني قد قام مسبقًا بإخطارًا إلى الطرف الأول باتخاذ إجراءات التقاضي وفقًا للمادة (٢٤) من هذا العقد.
- في حالة تكرار إخفاق الطرف الثاني بما ينم عن عدم قدرته على تنمية منطقة المشروع بكامل مساحتها وفقًا لهذا العقد، يكون للطرف الأول وفقًا لما تراه بدلاً من إنهاء هذا العقد تقليص مساحة منطقة المشروع الممنوحة للطرف الثاني، مع استمرار التزامات الأخير وفقًا لهذا العقد بالنسبة لباقي المساحة.
- في حالة إنهاء هذا العقد بسبب إخلال أو إخفاق الطرف الثاني، لن يكون الطرف الأول ملزمًا بسداد أية مبالغ إلى الطرف الثاني أيًا كانت فيما عدا ما يصدره حكم نهائي لأحكام هذا العقد.

ج- الإنهاء التلقائي

- يعتبر هذا العقد في الأحوال الآتية منتهيًا من تلقاء نفسه بموجب إخطار كتابي بالإنهاء من الطرف الأول للطرف الثاني محددًا بنود أو فقرات هذا العقد الذي سيتم إنهاؤه بموجبها:
- إفلاس الطرف الثاني، أو عجزه عن سداد الديون، أو إقراره كتابيًا بعدم القدرة على سداد الديون المستحقة، أو تنازله العام لصالح دائنيه، أو توقيع حجز على أصول الطرف الثاني، ما لم يُرفع الحجز خلال تسعين (٩٠) يومًا.
 - تعيين مصفٍ أو حارس قضائي على جميع أو جزء من المشروع أو أصوله.
 - موافقة الطرف الثاني على موافقة على ممارسة أنشطة محظورة من السلطات المختصة بجمهورية مصر العربية.

د- الإجراءات في حالة الإنهاء أو الانتهاء

- ١- يلتزم الطرف الثاني بتسليم أصول المشروع للطرف الأول دون أي مقابل، على أن تكون بحالة جيدة وخالية من أي عوائق مادية ظاهرة، وخالصة من كافة الالتزامات المالية أو القانونية أو حقوق الأطراف الثالثة أو أي التزامات أخرى قائمة في تاريخ التسليم. كما يلتزم الطرف الثاني بسداد جميع المبالغ المستحقة للطرف الأول حتى تاريخ التسليم.
- ٢- عند تاريخ انتهاء هذا العقد، أو إنهائه، تُتبع الإجراءات التالية، مع مراعاة مبدأ حسن النية:
 - يتخذ الطرفان فورًا كافة التدابير لإنهاء هذا العقد بطريقة فورية ومرتبطة، وببذل قصارى جهدهما لتقليل نفقات تحقيق هذا الغرض إلى الحد الأدنى.

within a month from the date of Expiration or Termination, otherwise the Second Party is deemed to have surrendered the same free of charge to the First Party.

- The Second Party is obligated to deliver to the First Party all documents for the establishment, development and operation of the Project Land within a month from the date of Termination or Expiration.
- The First Party shall substitute the Second Party through an official assignment in all dispositions and all other rights within the Project Land. The Second Party shall be obligated to include a clause in the contracts it enters into with any third party/parties requiring their compliance with such assignment upon its issuance.
- The First Party shall reclaim all rights granted to the Second Party, in addition to all assets introduced by the Second Party within the Project Land.
- All Project Assets shall transfer to the First Party in a sound and usable condition, free from any encumbrances, including but not limited to primary or secondary real rights, without the necessity of initiating any administrative, legal, or judicial procedures.
- In the event that the Second Party refuses to hand over the Project Land upon the Termination or Expiration of this Agreement, it shall be considered an unlawful possessor. The First Party shall have the right to evict the Second Party from the Project Land through administrative means, without prejudice to the First Party's right to claim all necessary damages.

- يتخلى الطرف الثاني عن حيازة منطقة المشروع إلى الطرف الأول، وتؤول إلى الأخير كافة التحسينات التي أدخلها الطرف الثاني، كما يلتزم الأخير بفك وإزالة أصوله (أصول المستثمر) خلال شهر من تاريخ الانتهاء أو الإنهاء، وإلا اعتبر الطرف الثاني متنازلاً عنها دون مقابل لصالح الطرف الأول.
- يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول كافة مستندات إقامة وتنمية وتشغيل منطقة المشروع خلال شهر من تاريخ الإنهاء أو الانتهاء.
- يحل الطرف الأول محل الطرف الثاني عن طريق حوالة رسمية في كافة التصرفات وكافة حقوقه الأخرى في منطقة المشروع، على أن يلتزم الطرف الثاني بإدراج نص في العقود التي يبرمها مع أية أطراف ثالثة يلزمهم بتلك الحوالة حال إصدارها.
- يسترد الطرف الأول كافة الحقوق الممنوحة منه للطرف الثاني، بالإضافة إلى كافة الأصول التي استحدثها الطرف الثاني في منطقة المشروع.
- تؤول إلى الطرف الأول كافة أصول المشروع في حالة جيدة وصالحة للاستخدام وخالية من أي حقوق عينية أصلية أو تبعية، دون اتخاذ أية إجراءات إدارية أو قانونية أو قضائية.
- في حالة امتناع الطرف الثاني عن تسليم منطقة المشروع في تاريخ إنهائه أو انتهائه، يعد غاصباً للحيازة، ويحق للطرف الأول إخلاء الطرف الثاني من منطقة المشروع بالطريق الإداري دون الإخلال بحق الطرف الأول في الحصول على كافة التعويضات اللازمة.

CLAUSE (19) Confidentiality

A- Each of the Parties to the Agreement and their employees, officials, consultants, contractors, agents, and representatives shall maintain the confidentiality of all information exchanged between the Parties related to the subject matter of the Agreement, and shall not disclose the same to any person without obtaining the written consent of the other Party.

B- The provision of the preceding sub-paragraph shall not apply to the following:

- Information required to be disclosed to lenders and required by either Party to perform its obligations under the Agreement.
- Information that either Party can prove to be already known in the public domain except that which is disclosed in breach of this Clause.
- Information required from the auditor of the Second Party, or in implementation of any legal obligations or decisions issued by the Egyptian Exchange or a governmental or administrative authority (including any orders and judgments issued by competent authorities).
- Information previously given to a natural or legal person who has previously obtained the same legally.

C- Each party has the right to retain ownership of the Confidential Information that it disclosed to the other Party, and the disclosure of confidential information by either Party to the other Party shall not be considered a waiver of its right to protect such Confidential Information from disclosure.

D- Each Party has the right to use Confidential Information only to fulfill its obligations to the other Party in accordance with the Agreement.

E- Each of the Parties shall, within ten (10) days from the date of Termination or Expiration of the Agreement, make all reasonable efforts to destroy or erase any information, or return to the other

البند (١٩) سرية المعلومات

أ- يتعين على كل طرف من طرفي العقد، وتابعيه من العاملين، والمسؤولين، والاستشاريين، والمقاولين، والوكلاء، والممثلين، المحافظة على سرية جميع المعلومات المتبادلة بين الطرفين ذات الصلة بموضوع العقد، وعدم التصريح بها لأي شخص إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الآخر.

ب- لا يسري حكم الفقرة السابقة على ما يلي:

- المعلومات المطلوب كشفها للمقرضين والمطلوبة من أي من الطرفين لأداء التزاماته طبقاً للعقد.
- المعلومات التي يمكن لأي من الطرفين إثبات أنها معروفة بالفعل على النطاق العام فيما عدا تلك التي يتم الإفصاح عنها نتيجة لمخالفة هذا البند.
- المعلومات المطلوبة من مراقب حسابات الطرف الثاني، أو تنفيذاً لأي التزامات قانونية أو قرارات صادرة من البورصة المصرية أو جهة حكومية أو إدارية (بما في ذلك أي الأوامر والأحكام الصادرة من جهات ذات اختصاص قضائي).

- المعلومات الممنوحة سلفاً لشخص طبيعي أو اعتباري سبق له الحصول عليها بطريقة قانونية.

ج- يحق لكل طرف أن يحتفظ بحق ملكية المعلومات السرية التي يصرح بها للطرف الآخر، ولا يعتبر التصريح بالمعلومات السرية من قبل أي طرف للطرف الآخر تنازلاً منه عن حقه في حماية هذه المعلومات السرية من التصريح بها.

د- يحق لكل طرف استخدام المعلومات السرية فقط لاستيفاء التزاماته تجاه الطرف الآخر طبقاً للعقد.

هـ- خلال عشرة (١٠) أيام من تاريخ إنهاء أو انتهاء العقد، يبذل الطرفان كل الجهود المعقولة لإتلاف أو محو أي معلومات، أو أن يرد إلى الطرف الآخر أية نسخ من المعلومات السرية التحريرية أو الإلكترونية التي تسلمها منه،

party any written or electronic copies of Confidential Information received from it, except for Confidential Information necessary for the operation of the Project (including what is necessary for the purpose of handing over the Project Land), which shall be retained as agreed between the Parties.

وذلك فيما عدا المعلومات السرية الضرورية لتشغيل المشروع (وتشمل ما يلزم لغرض إعادة تسليم منطقة المشروع)، فيتم الاحتفاظ بها وفقاً لما يُتفق عليه بين الطرفين.

CLAUSE (20) Correspondences

The Parties expressly acknowledge that each of them shall select a domicile at the address indicated in this Agreement. Any notifications, letters or correspondences sent to these addresses shall be considered valid and enforceable and has full legal effect. Unless the other Party was notified of the change of domicile within (1) one week from change. Both Parties acknowledge that all acknowledged written correspondences, faxes, or e-mails are valid and enforceable.

البند (٢٠) المراسلات والإخطارات

ويقر كلا الطرفين بأنه قد اتخذ من العنوان الموضح بصدر هذا العقد محلاً مختاراً له وتعتبر الخطابات وكافة المراسلات على العنوان الموضح بهذا العقد صحيحة ومنتجة لأنها القانونية ما لم يخطر الطرف الذي تغير عنوانه الطرف الآخر خلال أسبوع ويقر طرفي هذا العقد بأن أية مراسلات تتعلق بهذا العقد يتم إرسالها بالخطابات المسجلة بعلم الوصول أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني نافذة في حقهم.

CLAUSE (21) Governing Law and Dispute Settlement

A- Law: This Agreement shall be governed by the laws of the Arab Republic of Egypt, including the Special Economic Zones Law No. 83 of 2002 and its amendments, as well as the provisions of the Egyptian Civil Code, and shall be interpreted and enforced in accordance with these laws and applicable regulations.

B- Amicable Settlement: In the event of any dispute or difference or claims of any kind arises between the Parties in connection with construction, interpretation or application of any terms and conditions or any matter or thing in any way connected with or in connection with or arising out of this Agreement, or the rights, duties or liabilities of any Party under this Agreement, before the Termination or the expiry of this Agreement, then the Parties shall resemble promptly, at the request of any Party, in an effort to resolve such dispute, disagreement or claim by discussion between them.

C- Expert/Reconciliation: If the Dispute cannot be resolved through negotiation within sixty (60) days from the date one Party notifies the other of the Dispute, the Parties may refer the matter to an expert mutually appointed by both Parties. The cost of appointing the expert shall be shared equally between the Parties. The expert shall deliver their decision to the Parties within thirty (30) days from the date of referral.

The Parties shall also accept the jurisdiction of the Dispute Resolution Center by Conciliation affiliated with the Authority (the first party) if it was established at the time the Dispute arose.

D- Litigation: In the event that the Dispute is not settled within sixty (60) days from the date of referral of the matter to an expert or to conciliation, the Egyptian competent administrative courts of the State council" or "Administrative Court of Ismailia courts shall have jurisdiction to decide on any Dispute that may arise from this Agreement.

البند (٢١) القانون واجب التطبيق وتسوية المنازعات

أ- القانون: يخضع هذا العقد لأحكام القانون المصري، بما في ذلك قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته، وأحكام القانون المدني المصري، ويتم تفسيره وتنفيذه وفقاً لهذه القوانين واللوائح ذات الصلة.

ب- التسوية الودية: في حالة نشوء أي نزاع أو خلاف أو ادعاء من أي نوع بين الطرفين ("النزاع") فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق أي من الشروط والأحكام أو أي مسائل أخرى مرتبطة بهذا العقد أو ناشئة عنه، بما في ذلك الحقوق والواجبات والمسؤوليات الخاصة بأي من الطرفين بموجب هذا العقد قبل انتهائه أو انقضاء مدته، يتعين على الطرفين - بناءً على طلب أي منهما - محاولة لتسوية النزاع أو الخلاف أو الادعاء من خلال التفاوض.

ج- الخبير/التوفيق: يجوز للأطراف في حال عدم التوصل إلى حل النزاع عن طريق التفاوض خلال ستين (٦٠) يوماً من إخطار أحد الأطراف للآخر بالنزاع أو الخلاف، إحالة الأمر إلى خبير يتم تعيينه بالاتفاق فيما بينهما، ويتحملان مناصفةً تكلفة تعيين ذلك الخبير، ويبلغ الخبر قراره إلى الأطراف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة.

كما يرتضي الأطراف باختصاص مركز تسوية المنازعات بطريق التوفيق التابع للهيئة (الطرف الأول) حال كونه منشأ وقت نشوء النزاع.

د- التفاوض: في حالة عدم تسوية المنازعة خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ إحالة الأمر إلى خبير أو إلى التوفيق، يتعين الاختصاص للهيئة في أي نزاع قد ينشأ عن هذا العقد لمحاكم مجلس الدولة المختصة أو محكمة القضاء الإداري بالاسماعيلية.

CLAUSE (22) Miscellaneous

A- Intellectual Property Rights

In the event of Termination or Expiration, the Second Party is obligated to transfer the intellectual property rights it owns in relation to all software and electronic management systems used in the Project Land to the First Party. The transfer shall be carried out under the same conditions as those rights were granted to the Second Party, provided that these rights continue with the same applicable terms and conditions.

B- Assignability

البند (٢٢) أحكام عامة

أ- حقوق الملكية الفكرية

في حالة الإنهاء أو الانتهاء، يلتزم الطرف الثاني بتقل حقوق الملكية الفكرية المملوكة له فيما يخص جميع البرمجيات ونظم الإدارة الإلكترونية المستخدمة في منطقة المشروع إلى الطرف الأول. يتم النقل وفقاً لنفس الشروط التي كانت تمنح تلك الحقوق للطرف الثاني. على أن تستمر هذه الحقوق بنفس الأحكام والشروط المطبقة.

ب- حوالة الحق

لا يجوز للطرف الثاني حوالة حقوقه أو مصالحه المقررة بمقتضى هذا العقد إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الأول.

The Second Party may not transfer its rights or interests under this Agreement except after obtaining a written consent of the First Party.

C- Due Taxes & Fees

The Second Party shall be subject to the regulations and laws in force within the Suez Canal Economic Zone. The second party must fulfill all its legal and financial obligations and pay all legal taxes and fees that may be imposed on it by any tax assessment authority or government entity in connection with the exercise of the activity in the Project until the date of Termination or Expiration.

D- Fossils, Antiquities, Minerals & Underground Water

All fossils, minerals, antiquities, structures, or other remains found within the project area shall be the exclusive property of the competent authorities of the Arab Republic of Egypt.

The Second Party shall take all necessary precautions to prevent its employees, contractors, or any other persons under its responsibility from removing or damaging any such items.

The Second Party must promptly notify the First Party upon discovering any of these items and comply with the instructions issued by the First Party regarding the same.

In the event that Construction Works are interrupted for this reason, the Project Business Plan shall be extended, as applicable.

The Second Party shall not undertake any excavation or drilling activities for the purpose of extracting or utilizing groundwater within the Project Land without obtaining prior approval from the Authority and fulfilling all required licenses.

ج- الضرائب والرسوم المستحقة

يخضع الطرف الثاني للنظم والقوانين المعمول بها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويجب على الطرف الثاني الوفاء بجميع التزاماته القانونية والمالية ودفع جميع الضرائب القانونية والرسوم التي يمكن أن تفرض عليه من قبل أي سلطة تقديرية ضرائبي أو جهة حكومية فيما يتصل بممارسة النشاط في المشروع حتى تاريخ الإنهاء أو الانتهاء.

د- الحفريات والآثار والمعادن والمياه الجوفية

تعتبر جميع المتحجرات، أو المعادن، أو الآثار، أو الهياكل الموجودة داخل منطقة المشروع ملكاً حصرياً للجهات المختصة بجمهورية مصر العربية.

يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع موظفيه، مقاوليه، أو أي أشخاص تحت مسؤوليته من إزالة أو إتلاف أي من هذه المواد.

يجب على الطرف الثاني إخطار الطرف الأول فور اكتشاف أي من هذه المواد والامتنال للتوجهات الصادرة عن الطرف الأول بخصوصها.

في حال توقف أعمال التشييد والإنشاء نتيجة لذلك، يتم تمديد خطة العمل بما يعادل فترة التوقف، وفقاً لما يقتضيه الحال.

لا يجوز للطرف الثاني القيام بأي أعمال حفر أو تنقيب بهدف استخراج أو استغلال المياه الجوفية في منطقة المشروع إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة واستيفاء جميع التراخيص اللازمة.

CLAUSE (23) Retuning the Project Assets

1-Upon the expiration of the contract term or its early termination for any reason beyond the control of the second party, all facilities, infrastructure of the project and accessories necessary for its operation shall be transferred to the first party in good condition and fit for use and free of any original, subsidiary or rental rights in rem, without taking any administrative, legal or judicial measures, and without any consideration or compensation and shall be free of any original, subsidiary or rental rights in rem.

2-In the event of early termination of the contract by the will of the second party and for reasons attributable to it, all facilities, infrastructure of the project and accessories necessary for its operation and all buildings and facilities in the project shall be transferred to the first party in good condition and fit for use and free of any original, subsidiary or rental rights in rem, without taking any administrative, legal or judicial measures.

3-In the event the Second Party abstains from delivering the Project Land by the expiry of the Agreement for each phase, or early terminating the Agreement. The Second Party in is seizure of the land without legal authorization. The First Party is entitled to evacuate the Second Party from site by administrative means, without prejudice to the First Party's right to all due compensations.

4-The rights and obligations of the Second Party shall be automatically dissolved upon the delivery of the Project assets.

5-The Second Party may request the renewal of the usufruct term in compliance with the conditions, rules and prices set by the First Party by the time of request.

البند (٢٣) إعادة تسليم أصول المشروع

١- فور انتهاء مدة العقد أو إنهائه مبكراً لأي سبب خارج عن إرادة الطرف الثاني، فإنه يؤول للطرف الأول كافة المرافق والبنية الأساسية للمشروع والمعدات اللازمة لتشغيلها في حالة جيدة وصالحة للاستخدام وخالية من أي حقوق عينية أصلية أو تبعية أو إيجاره، دون اتخاذ أية إجراءات إدارية أو قانونية أو قضائية، ودون أي مقابل أو تعويض وتكون خالية من أي حقوق عينية أصلية أو تبعية أو إيجارية.

٢- في حالة إنهاء العقد مبكراً بإرادة الطرف الثاني ولأسباب ترجع له، فإنه يؤول للطرف الأول كافة المرافق والبنية الأساسية للمشروع والمعدات اللازمة لتشغيلها وجميع المباني والمنشآت بالمشروع في حالة جيدة وصالحة للاستخدام وخالية من أي حقوق عينية أصلية أو تبعية أو إيجاره، دون اتخاذ أية إجراءات إدارية أو قانونية أو قضائية.

٣- في حالة امتناع الطرف الثاني عن تسليم منطقة المشروع في نهاية مدة العقد لكل مرحلة أو إنهائه قبل نهاية مدتها وفقاً لأحكام العقد، يكون وضع يدها عليها دون سند قانوني وبطريق الغصب، ويحق للطرف الأول إخلاء الطرف الثاني من الموقع بالطريق الإداري، ودون الإخلال بحق الطرف الأول في الحصول على كافة التعويضات اللازمة.

٤- تنتهي حقوق وواجبات الطرف الثاني بخصوص أصول المشروع بموجب هذا العقد تلقائياً فور تسليم أصول المشروع.

٥- للطرف الثاني الحق في طلب تجديد حق الانتفاع لمدة جديدة وفقاً للشروط والعمول المعمول بها والبنود التي يضعها الطرف الأول في حينه.

CLAUSE (24) Finance and Financial Guarantees

A- Finance

Usufruct Agreement – Eroglu Knitting co. (under incorporation) QW1 zone

البند (٢٤) التمويل والضمانات التموينية

ERUGLU KNITTING
SC ZONE
Abu Khalifa Area, Qantara West -
Ismailia

SUEZ CANAL ECONOMIC ZONE
SC ZONE
SCZONE.EG

The First Party understands that the implementation of the Project might require finance from financial institutions. Hence, the First Party agreed in principle to cooperate with the Second Party regarding securing proper finance for the Project and in accordance with the applicable laws, without any liability on the First Party (legal or financial) or any other liability towards any of the financial institutions.

In all events, the Second Party shall obtain a prior written consent from the First Party regarding the financial institutions the Second Party will deal with, except for the Egyptian banks or Companies and establishments subject to the Financial Supervisory Authority with which the Second Party will notify the First Party.

B- Financial Guarantees

For the purpose of financing the Project, the Second Party may use any of its assets for not more than the duration of the Usufruct Agreement as a guarantee for securing the finance necessary for the Project, and in order to fulfill its obligations towards the financial institutions. This shall not apply on the Project Assets as it belongs to the First Party, and in case the Second Party fulfills all its obligations towards the First Party as per this Agreement.

أ- التمويل

يتفهم الطرف الأول أن إنجاز المشروع قد يحتاج إلى تمويل من قبل المؤسسات المالية والتمويلية، وبناءً على ذلك فإن الطرف الأول يوافق من حيث المبدأ على التعاون مع الطرف الثاني في هذا الصدد لتدبير الطرف الثاني التمويل اللازم وذلك دون أدنى مسؤولية على الطرف الأول سواء كانت التزامات مالية أو قانونية أو أية التزامات تجاه أي من تلك المؤسسات المالية والتمويلية.

وفي جميع الأحوال، على الطرف الثاني الحصول على موافقه كتابية سابقة من الطرف الأول بشأن المؤسسات التمويلية التي سيتعامل معها الطرف الثاني فيما عدا البنوك المصرية أو الشركات والمؤسسات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية التي سيخطر بها الطرف الثاني الطرف الأول.

ب- الضمانات التمويلية

لغرض تمويل المشروع يحق للطرف الثاني استخدام أي من أصوله بما لا يتعدى مدة حق الانتفاع كضمان لتوفير التمويل اللازم للمشروع والوفاء بالتزاماته لصالح المؤسسات المالية والتمويلية فيما عدا أصول المشروع حيث أنها ملك الطرف الأول وعدم إخلال الطرف الثاني بالتزاماته والوفاء بكافة حقوق الطرف الأول المقررة بموجب هذا العقد.

CLAUSE (25) Severability

If any provision of this Agreement becomes illegal, invalid, or unenforceable in any way by law, decision or judgment of a judicial authority, that provision shall be suspended only (the "Stalled Clause") without affecting in any way the legality, validity or enforceability of the other terms of the Agreement .

The Parties shall negotiate with a view to reaching an alternative clause to the Stalled Clause, as well as amending any other item affected by the Stalled Clause, so as to continue the Parties' ability to meet their obligations.

البند (٢٥) إستقلالية بنود العقد

إذا أصبحت أي مادة من مواد هذا العقد غير قانونية أو غير سارية المفعول، أو غير قابلة للتنفيذ بأي شكل بموجب القانون أو قرار أو حكم من سلطة قضائية، يتم تعطيل تلك البند فقط ("البند المعطل") دون أن يؤثر بأي شكل من الأشكال على مشروعية أو صحة أو قابلية التنفيذ لسائر بنود العقد. ويتفاوض الأطراف بهدف التوصل إلى مادة بديلة للمادة المعطل، وكذلك تعديل أي مادة أخرى تأثرت بالبند المعطل، بما استمرارية قدرة الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم.

CLAUSE (26) State Council Review

The Parties shall accept the amendments that may be made by the competent Advisory Committee of the State Council when reviewing the Agreement.

البند (٢٦) مراجعة مجلس الدولة

يلتزم الطرفان بقبول التعديلات التي قد تدخلها لجنة الفتوى المختصة بمجلس الدولة عند مراجعة العقد.

CLAUSE (27) Expenses

Unless otherwise mentioned in this Agreement, each Party shall bare its legal and auditorial expenses. Other expenses related to negotiations, preparation, implementation of this Agreement and its appendices, or any other Agreement mentioned.

البند (٢٧) المصروفات

فيما لم يرد به نص في العقد، على كل طرف أن يتحمل مصروفاته القانونية والمحاسبية، والمصروفات والنفقات الأخرى المرتبطة بالتفاوض وإعداد وتنفيذ العقد وملاحقه، وأي عقد آخر مصاحب أو مشار إليه في هذا العقد

CLAUSE (28) Entire Agreement

This Agreement, including its annexes and any documents attached thereto, constitutes the entire and final agreement between the Parties with respect to the matters addressed herein. It supersedes all prior negotiations, agreements, or understandings, whether written or oral. No amendment or modification to this Agreement shall be valid unless agreed upon in writing by both Parties.

البند (٢٨) العقد كوثيقة متكاملة

هذا العقد، بما في ذلك ملاحقه وأي وثائق مرفقة به، يُشكّل الاتفاق الكامل والنهائي بين الطرفين فيما يتعلق بالموضوعات التي يتناولها. ويحل هذا العقد محل جميع المفاوضات أو الاتفاقات أو التفاهات السابقة، سواء كانت مكتوبة أو شفوية. ولا يُعد أي تعديل أو تغيير على هذا العقد ساري المفعول ما لم يتم الاتفاق عليه كتابةً من قبل الطرفين.

CLAUSE (29) Written Amendments & Waiver

All additions, amendments and changes to this Agreement shall be binding only if they are in writing and duly signed by both Parties. A Party's refrainment from using any rights, powers or privileges under the Agreement shall not be deemed a waiver thereof, and the use of any rights, powers or privileges shall not exclude other rights, powers or privileges.

البند (٢٩) التعديلات الكتابية والتنازل

كافة الإضافات والتعديلات والتغييرات على هذا العقد تكون ملزمة فقط إذا كانت كتابية وموقعة أصولاً من الطرفين. ولا يعتبر عدم استعمال طرف لأية حقوق أو صلاحيات أو امتيازات طوقاً للعقد تنازلاً منه، وأن استعمال أية حقوق أو صلاحيات أو امتيازات لا يؤدي إلى استبعاد الحقوق أو الصلاحيات أو الامتيازات الأخرى.

CLAUSE (30) Language The Arabic language is the language of this Agreement and the language of all mutual correspondence. The Agreement was drafted in both Arabic and English, provided that in the event of a difference between the two languages, the Arabic language alone shall prevail.	البند (٣٠) لغة العقد اللغة العربية هي لغة هذا العقد ولغة جميع المكاتبات المتبادلة. وتم تحرير العقد باللغتين العربية والإنجليزية، على أنه في حالة وجود اختلاف بين اللغتين يُعتمد باللغة العربية وحدها.
CLAUSE (31) Counterparts This Agreement is concluded, signed and stamped from three originals signed on all its pages by both Parties. The First Party retains two originals, and the Second Party retains one original.	البند (٣١) نسخ العقد تم إبرام وتوقيع وختم هذا العقد من ثلاثة أصول موقعة جميع صفحاتها من الطرفين، يحتفظ الطرف الأول بأصلين والطرف الثاني بأصل واحد.

The First Party

General Authority for Suez Canal Economic Zone
represented by the signature, Chairman of the B.O.D
(Mr. Waleid Gamal Eldien)

الطرف الأول

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ويمثلها في التوقيع، رئيس مجلس الإدارة
(الأستاذ/ وليد جمال الدين)



Second Party

Eroğlu Global Holding A.Ş. company
represented by, (Mr. Nurettin Eroğlu) Chairman, and on his behalf to sign this contract is **Mr. Sharaf El-Din Koch**, pursuant to the authorization to validate the signature issued on 24/02/2025, and in his capacity as Deputy General Manager and Head of the Financial and Administrative Sector.

الطرف الثاني

شركة اروجلو جلوبال هولدينج اى.اس.
ويمثلها (السيد/ نورالدين اروجلو) رئيس مجلس الإدارة
وينوب عنه في التوقيع على هذا العقد السيد/ شرف الدين كوتش،
بموجب التفويض بصحة التوقيع الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٢٤،
وبصفته نائب المدير العام ورئيس القطاع المالي ولاداري.

Signature/التوقيع

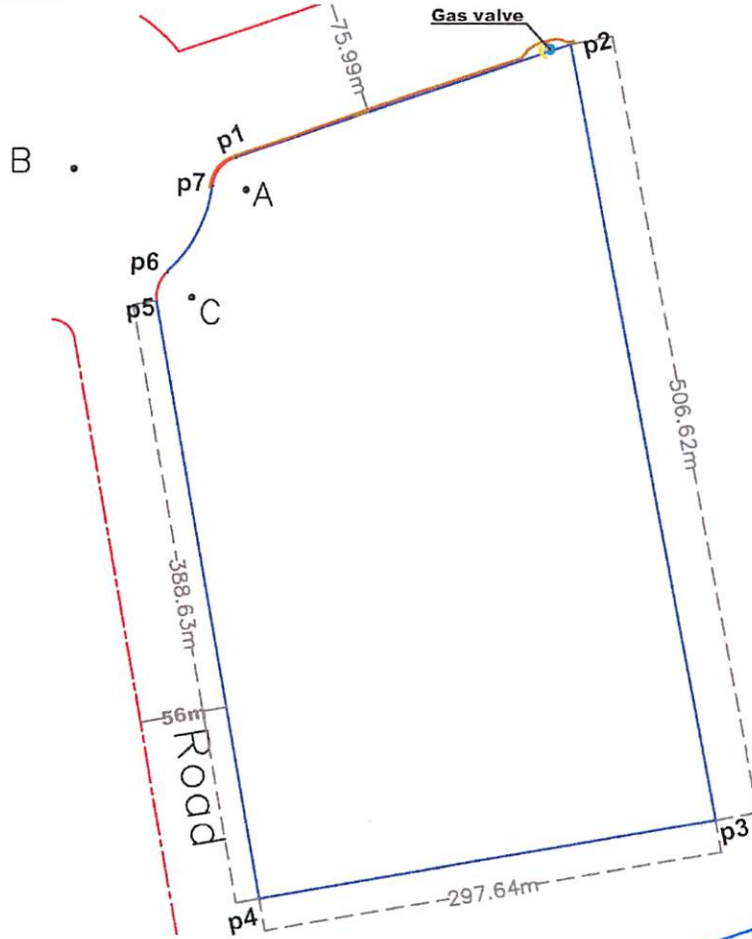
Handwritten signature of Mr. Sharaf El-Din Koch and a rectangular blue stamp of Eroğlu Knitting SC Zone with the text 'EROGLU KNITTING SC ZONE' and 'Abu Khalifa Area, Qantara West - Ismailia'.

ملحق (١) موقع المشروع – الجدول الزمني للتنفيذ - احتياجات المرافق
Appendix (1) Project Location - Timetable for Project Implementation - Utilities Requirement

(١) موقع المشروع :Project Location

توضح الخريطة موقع المشروع لشركة إروجلو نيتينج (تحت التأسيس) بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب القطعة (سى ١) بمساحة ١٤٠,٠٠٠ متر مربع والابعاد لمساحة الأرض المخصصة للمشروع بهذا الملحق لهذا العقد والتأكيد على الابعاد النهائية والاحداثيات تخضع للقياس والرفع المساحي الفعلي بمحضر تسليم أرض المشروع.

The map below shows the location of the project of **Eroglu Knitting Co. Ltd.** (under incorporation) in plots **C1**, with a total area of **140,000** square meters, dimensions of the land area allocated for the project in this appendix of the contract in Qantara West industrial zone "QWi zone". the final coordinates shall be finally determined according to the survey report attached to the Land Handover Report/Minutes.



EROGLU KNITTING
SC ZONE
Abu Khalifa Area, Qantara West -
Ismailia

Coordinates

Total Area

140.000 m²

ARCS COOR

POINT	EASTING	NORTHING	RADIUS
A	430366.1353	3401515.4814	21.877
B	430255.4882	3401528.8847	89.579
C	430331.3371	3401445.8466	22.898

GAS	POINT	EASTING	NORTHING
	valve 4	430560.9430	3401606.1360

POINT	EASTING	NORTHING
P1	430359.0938	3401536.1940
P2	430574.4185	3401609.3703
P3	430668.1854	3401111.5046
P4	430374.8812	3401060.8568
P5	430308.5318	3401443.7844
P6	430315.4025	3401462.2912
P7	430344.4172	3401518.1122

coord.sys : UTM(WGS84) Zone :36R

(٢) حالة الأرض المخصصة للمشروع : Condition of the land allocated to the project

يقر ويؤكد الطرف الثاني على معاينة الأرض المخصصة للمشروع معاينة نافية للجباله قبل توقيع العقد. وتم قبولها بوضعها الطبيعي الحالي بالقطعة (C1) ليس بها أي أعمال ردم أو تسوية أو تحسين. وتم التأكيد أن الهيئة لن تقوم بأي أعمال أخرى داخل الأرض المخصصة للمشروع. وستتولى الشركة استكمال أعمال تهيئة وتطهير و ردم وتحسين التربة للأرض طبقاً لما هو وارد بالعقد.

The second party acknowledges and confirms that land allocated for the project has been inspected with a complete inspection before signing the contract, and that it has been accepted in its current natural condition in plot (C1) not includes any backfilling works, and it has been confirmed that the Authority will not carry out any work within the land allocated for the project, and the company will undertake the work of preparing, clearing, backfilling and soil improvement for the land subject to the contract.



موقع المشروع داخل المرحلة الأولى بالقسم (D) بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب

(٣) الجدول الزمني لتنفيذ المشروع : Timetable for Project Implementation

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أصول المشروع والمتضمنة المنشآت والمباني والمعدات وجميع البنية اللازمة للتشغيل طبقاً للإجراءات المعمول بها في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى مسؤوليته ونفقته مع عدم التأثير على الاعمال المنفذة بمعرفة الطرف الأول. والتأكيد على الحد الأقصى لارتفاعات المباني ١٤ متر لأعلى نقطة من المنسوب النهائي للطريق المتفق عليه. كما يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ المشروع طبقاً للمدة الزمنية المبينة بالجدول والتي تبدأ بعد انتهاء مدة ٥ شهور من التعاقد لتنفيذ اعمال ال ردم. ومدة الانشاء تبدأ من تاريخ الاستلام النهائي موقع وأرض المشروع (خلال مدة بحد أقصى ١٢ شهر من استلام الأرض).

The second party is committed to implement the project assets, including facilities, buildings, equipment and all the necessary infrastructure for the operation in accordance with the procedures in force in the SCZone Authority and at its responsibility and own expense without affecting any works carried out by the First party, Emphasizing the maximum building height of 14 meters to the top-roof point from the agreed road level, Also the second party is committed to implement the project according to the time table which begins after the end of a period of 5 months from the date of contracting to implement the backfilling works, and the construction period begins from the date of final receipt of the project site and land (within a maximum period of 12 months from the land Handover report).

Activity		2025												2026								
		January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September
Site Studies Backfilling	Signing Contract																					
	Dealing with Consultants																					
	Backfilling works	✓	✓	✓																		
	Geotechnical Survey of the Plot + Issue Geotechnical Report			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



(٤) احتياجات المشروع من المرافق Utilities Requirement:

The confirmation of the first party to connect the agreed upon utilities on the borders of the project land within the construction period specified at (12) months from the date of delivery of the project land, the first party undertakes to provide a suitable alternative to the second party that will enable it to carry out the process of connecting the utilities for the purpose of operating the project. In the event that the first party is unable to provide and connect the alternative to the utilities, which will directly affect the implementation schedule, and any additional time period beyond the mentioned timings and beyond the control of the second party will be considered an extension of the implementation timings in the schedule.

ERUGLU KNITTING
SC ZONE
Abu Khalifa Area, Qantara West -
Ismailia